AUDAX ENERGIA S.r.l - Sede legale Via Candiolo n. 2/4, 10048, Vinovo (TO) - Registro Imprese di Torino REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015 - Capitale Sociale: € 100.000 totalmente versato. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A.

PER INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Via Candiolo n. 2/4 - 10048 Vinovo (TO)
Numero verde: 800 595 455
Tel.: 011/9653739 - Fax: 011/0122660
E-mail: commerciale@audaxenergia.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E RECLAMI
Numero verde: 800 595 455
E-mail: info@audaxenergia.it / reclami@audaxenergia.it
Pec: audaxenergia@pec.audaxenergia.it

MODULO DI ADESIONE

☐ Switch ☐ Switch con voltura ☐ Attivazione ☐ Voltura

Il Cliente, come di seguito identificato, sottoscrive e conclude con Audax Energia S.r.l. (di seguito "**Audax**") contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (di seguito, il "**Contratto**"), nei termini e alle condizioni indicate nel presente modulo e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

DATI CLIENTE ☐Pubblica Amministrazione ☐ Stazione Appaltante

Denominazione P.A./Stazione Appaltante

Codice Fiscale* | Partita IVA*

Indirizzo sede legale* | N. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

E-mail* | Codice CIG* | Codice OU*

PEC*

Telefono* | Cellulare*

Rappresentante autorizzato alla sottoscrizione*

Codice Fiscale del rappresentnate autorizzato alla sottoscrizione* | C.I. Pat. Pass. Doc. Identità* | N. doc. Identità rappresentante autorizzato alla sottoscrizione*

Cognome e Nome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*

Codice Fiscale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)* | C.I. Pat. Pass. Doc. Identità* | N. doc. Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*

Determina a contrarre n. * | del (inserire data)*

MODALITÀ DI INVIO FATTURE E ALTRE COMUNICAZIONI* ☐ PEC ☐ E-mail

MODALITÀ DI PAGAMENTO ☐ Bonifico bancario ☐ Addebito diretto SEPA (obbligatorio allegare mandato SEPA)

DATI FORNITURA

☐ **Energia Elettrica** | IT E | kWh

POD* | Consumo annuo stimato* | ☐22% ☐10% ☐Esente / ☐Split Payment Reg. IVA*

Indirizzo* | N. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

KW | KW | ☐Illuminazione pubblica ☐Altri usi

Pot. Impegnata* | Pot. Disponibile* | Tensione* | Classe Utenza* | Tipologia d'uso*

Codice offerta*

Mercato di provenienza* ☐Maggior Tutela ☐Mercato Libero ☐Salvaguardia

Attuale fornitore*

TITOLO IMMOBILE*: si dichiara - ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - di occupare l'immobile sito nell'indirizzo di fornitura a titolo di:
☐ PROPRIETARIO ☐COMODATARIO ☐ USUFRUTTUARIO ☐ ALTRO DIRITTO

☐ **Gas Naturale**

PDR* | Smc

Consumo annuo stimato* | ☐22% ☐10% ☐Esente / ☐Split Payment Reg . IVA*

Indirizzo* | N. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

Profilo di prelievo standard* | Remi/Pdc* | Matricola contatore*

Codice offerta*

Mercato di provenienza* ☐Maggior Tutela ☐Mercato Libero ☐FDD/FUI

Attuale fornitore*

TITOLO IMMOBILE*: si dichiara - ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - di occupare l'immobile sito nell'indirizzo di fornitura a titolo di:
☐ PROPRIETARIO ☐COMODATARIO ☐ USUFRUTTUARIO ☐ ALTRO DIRITTO _____

Dichiarazioni sulla documentazione contrattuale - Il Cliente richiede l'attivazione della fornitura di gas naturale e/o energia elettrica sul/sui Punto/i di Fornitura di cui sopra, nei termini ed alle condizioni indicati nella scheda di Condizioni Tecniche-Economiche (CTE), nelle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), nella scheda sintetica e scheda di confrontabilità (per i soli clienti domestici) e dichiara (i) di aver ricevuto la predetta documentazione prima e in seguito alla sottoscrizione del Contratto, (ii) di accettarne integralmente il contenuto; (iii) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti; (iv) di aver ricevuto il modello di comunicazione dei dati catastali allegato alla presente, da utilizzare al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2005 (L. 30/12/2004 n.311).

Conferimento di mandati Il Cliente dichiara, altresì, (i) di voler conferire ad Audax all'utente del dispacciamento entrante o all'utente della distribuzione entrante, specifici mandati con rappresentanza di cui all'articolo 12 delle Condizioni Generali di Fornitura, con facoltà di sub-mandato, in particolare, per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto con il precedente fornitore e per l'esecuzione di tutte le attività a tal fine necessarie od occorrenti per l'attivazione della somministrazione con il Fornitore, quali a titolo esemplificativo, inoltro della presente dichiarazione ovvero sottoscrizione, in nome e per conto del Cliente, di eventuale modulistica, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di ripensamento, qualora applicabili, consapevole che l'accettazione ed il rispetto dello stesso è condizione necessaria per l'attivazione della fornitura ed il mantenimento del servizio di trasporto/dispacciamento; (iii) di voler recedere dal contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale in essere con il precedente fornitore.

Approvazione scritta: il Cliente dichiara di accettare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Condizioni Economiche e le seguente clausole presenti nelle Condizioni Generali della fornitura, di cui agli articoli nn. 1 (Oggetto del contratto) 2 (Perfezionamento del contratto), 3 (Durata e recesso), 4 (Oneri, Imposte e Registrazione) 5 (Allacciamento e adeguamenti), 6 (Gruppi di misura), 7 (Accesso e manutenzione dei gruppi di misura), 8 (Errori di misura), 9 (Dati e Utilizzo della fornitura), 10 (Cessione del contratto), 11 (Programmazione), 12 (Procura per recedere e mandati di connessione, trasporto e dispacciamento, dati di misura e servizi accessori), 13 (Rilevazione dei consumi), 14 (Condizioni tecnico economiche della fornitura), 15 (Fatturazione), 16 (Pagamento), 17 (Ritardato pagamento e sospensione della fornitura), 18 (Forza maggiore e interruzioni tecniche), 19 (Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa), 20 (Elezioni di domicilio – Comunicazione – Reclami), 21 (Legge applicabile/Foro competente/Conciliazione), 22 (Livelli di qualità e indennizzi automatici), 23 (Riservatezza), 24 (Assicurazione clienti finali civili gas).

Luogo e data _____, il ___/___/_____ **Firma e Timbro** _____

Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i.: Il sottoscritto dichiara di aver presso visione dell'Informativa sulla Privacy e di aver compreso che il trattamento dei dati acquisiti con il presente modulo è necessario alla conclusione ed esecuzione del contratto richiesto.

Luogo e data _____, il ___/___/_____ **Firma e Timbro** _____

Codice Agenzia | Codice Commerciale Audax | Cognome e Nome dell'Agente | Firma dell'Agente

I campi contrassegnati con asterisco (*)

(1) Classe utenza: BT, MT, AT, ecc.

AUDAX ENERGIA S.r.l - Sede legale Via Candiolo n. 2/4, 10048, Vinovo (TO) - Registro Imprese di Torino REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015 - Capitale Sociale: € 100.000 totalmente versato. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A.

PER INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Via Candiolo n. 2/4 - 10048 Vinovo (TO)
Numero verde: 800 595 455
Tel.: 011/9653739 - Fax: 011/0122660
E-mail: commerciale@audaxenergia.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E RECLAMI
Numero verde: 800 595 455
E-mail: info@audaxenergia.it / reclami@audaxenergia.it
Pec: audaxenergia@pec.audaxenergia.it

MODULO DI ADESIONE

☐ Switch ☐ Switch con voltura ☐ Attivazione ☐ Voltura

Il Cliente, come di seguito identificato, sottoscrive e conclude con Audax Energia S.r.l. (di seguito "**Audax**") contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (di seguito, il "**Contratto**"), nei termini e alle condizioni indicate nel presente modulo e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

DATI CLIENTE ☐Pubblica Amministrazione ☐ Stazione Appaltante

Denominazione P.A./Stazione Appaltante

Codice Fiscale* | Partita IVA*

Indirizzo sede legale* | N. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

E-mail* | Codice CIG* | Codice OU*

PEC*

Telefono* | Cellulare*

Rappresentante autorizzato alla sottoscrizione*

Codice Fiscale del rappresentnate autorizzato alla sottoscrizione* | C.I. Pat. Pass. Doc. Identità* | N. doc. Identità rappresentante autorizzato alla sottoscrizione*

Cognome e Nome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*

Codice Fiscale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)* | C.I. Pat. Pass. Doc. Identità* | N. doc. Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*

Determina a contrarre n. * | del (inserire data)*

MODALITÀ DI INVIO FATTURE E ALTRE COMUNICAZIONI* ☐ PEC ☐ E-mail

MODALITÀ DI PAGAMENTO ☐ Bonifico bancario ☐ Addebito diretto SEPA (obbligatorio allegare mandato SEPA)

DATI FORNITURA

☐ **Energia Elettrica** | IT E | kWh

POD* | Consumo annuo stimato* | ☐22% ☐10% ☐Esente / ☐Split Payment Reg. IVA*

Indirizzo* | N. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

KW Pot. Impegnata* | KW Pot. Disponibile* | Tensione* | Classe Utenza* | ☐Illuminazione pubblica ☐Altri usi Tipologia d'uso*

Codice offerta*

Mercato di provenienza* ☐Maggior Tutela ☐Mercato Libero ☐Salvaguardia

Attuale fornitore*

TITOLO IMMOBILE*: si dichiara - ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - di occupare l'immobile sito nell'indirizzo di fornitura a titolo di:

☐ PROPRIETARIO ☐COMODATARIO ☐ USUFRUTTUARIO ☐ ALTRO DIRITTO

☐ **Gas Naturale**

PDR* | Smc Consumo annuo stimato* | ☐22% ☐10% ☐Esente / ☐Split Payment Reg . IVA*

Indirizzo* | N. civico*

Città* | CAP* | Prov.*

Profilo di prelievo standard* | Remi/Pdc* | Matricola contatore*

Codice offerta*

Mercato di provenienza* ☐Maggior Tutela ☐Mercato Libero ☐FDD/FUI

Attuale fornitore*

TITOLO IMMOBILE*: si dichiara - ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - di occupare l'immobile sito nell'indirizzo di fornitura a titolo di:

☐ PROPRIETARIO ☐COMODATARIO ☐ USUFRUTTUARIO ☐ ALTRO DIRITTO _____

Dichiarazioni sulla documentazione contrattuale - Il Cliente richiede l'attivazione della fornitura di gas naturale e/o energia elettrica sul/sui Punto/i di Fornitura di cui sopra, nei termini ed alle condizioni indicati nella scheda di Condizioni Tecniche-Economiche (CTE), nelle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), nella scheda sintetica e scheda di confrontabilità (per i soli clienti domestici) e dichiara (i) di aver ricevuto la predetta documentazione prima e in seguito alla sottoscrizione del Contratto, (ii) di accettarne integralmente il contenuto; (iii) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti; (iv) di aver ricevuto il modello di comunicazione dei dati catastali allegato alla presente, da utilizzare al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2005 (L. 30/12/2004 n.311).

Conferimento di mandati Il Cliente dichiara, altresì, (i) di voler conferire ad Audax all'utente del dispacciamento entrante o all'utente della distribuzione entrante, specifici mandati con rappresentanza di cui all'articolo 12 delle Condizioni Generali di Fornitura, con facoltà di sub-mandato, in particolare, per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto con il precedente fornitore e per l'esecuzione di tutte le attività a tal fine necessarie od occorrenti per l'attivazione della somministrazione con il Fornitore, quali a titolo esemplificativo, inoltro della presente dichiarazione ovvero sottoscrizione, in nome e per conto del Cliente, di eventuale modulistica, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di ripensamento, qualora applicabili, consapevole che l'accettazione ed il rispetto dello stesso è condizione necessaria per l'attivazione della fornitura ed il mantenimento del servizio di trasporto/dispacciamento; (iii) di voler recedere dal contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale in essere con il precedente fornitore.

Approvazione scritta: il Cliente dichiara di accettare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Condizioni Economiche e le seguente clausole presenti nelle Condizioni Generali della fornitura, di cui agli articoli nn. 1 (Oggetto del contratto) 2 (Perfezionamento del contratto), 3 (Durata e recesso), 4 (Oneri, Imposte e Registrazione) 5 (Allacciamento e adeguamenti), 6 (Gruppi di misura), 7 (Accesso e manutenzione dei gruppi di misura), 8 (Errori di misura), 9 (Dati e Utilizzo della fornitura), 10 (Cessione del contratto), 11 (Programmazione), 12 (Procura per recedere e mandati di connessione, trasporto e dispacciamento, dati di misura e servizi accessori), 13 (Rilevazione dei consumi), 14 (Condizioni tecnico economiche della fornitura), 15 (Fatturazione), 16 (Pagamento), 17 (Ritardato pagamento e sospensione della fornitura), 18 (Forza maggiore e interruzioni tecniche), 19 (Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa), 20 (Elezioni di domicilio – Comunicazione – Reclami), 21 (Legge applicabile/Foro competente/Conciliazione), 22 (Livelli di qualità e indennizzi automatici), 23 (Riservatezza), 24 (Assicurazione clienti finali civili gas).

Luogo e data _____, il ___/___/_____ **Firma e Timbro** _____

Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i.: Il sottoscritto dichiara di aver presso visione dell'Informativa sulla Privacy e di aver compreso che il trattamento dei dati acquisiti con il presente modulo è necessario alla conclusione ed esecuzione del contratto richiesto.

Luogo e data _____, il ___/___/_____ **Firma e Timbro** _____

Codice Agenzia | Codice Commerciale Audax | Cognome e Nome dell'Agente | Firma dell'Agente

I campi contrassegnati con asterisco (*)

(1) Classe utenza: BT, MT, AT, ecc.

AUDAX RENEWABLES è un marchio commerciale di AUDAX ENERGIA S.r.l. - Sede legale Via Candiolo n. 2/4, 10048, Vinovo (TO) - Registro Imprese di Torino REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015 - Capitale Sociale: € 100.000 totalmente versato. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A.

PER INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Via Candiolo n. 2/4 - 10048 Vinovo (TO)
Numero verde: 800 595 455
Tel.: 011/9653739 - Fax: 011/0122660
E-mail: commerciale@audaxrenewables.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E RECLAMI
Numero verde: 800 595 455
E-mail: info@ audaxrenewables.it / reclami@audaxrenewables.it
Pec: audaxenergia@pec.audaxenergia.it

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE NEL MERCATO LIBERO CONTRATTO P.A.

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il presente contratto di fornitura, unitamente alle presenti condizioni generali di fornitura, alle condizioni tecniche ed economiche di fornitura ed al resto della documentazione/ dichiarazioni trasmesse e/o sottoscritte, che costituiscono il presente contratto (il "**Contratto**"), ha per oggetto: (i) la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale fornita da parte di Audax Energia S.r.l. - società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A., con sede legale in via Candiolo n. 2/4, 10048 Vinovo (TO), capitale sociale di Euro 100.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita IVA 10027190015 - REA TO-1099939 (di seguito, "**Audax**" o il "**Fornitore**") - al Cliente ("**Cliente**") (Audax e il Cliente congiuntamente, le "**Parti**") indicato nel Modulo di Adesione al Contratto (di seguito, la "**Modulo di Adesione**"), presso i punti di riconsegna e/o di prelievo (anche "**PDR**" per le forniture di gas, o "**POD**" per le forniture di energia elettrica, e per entrambi tipi di punti di fornitura "**PdF**") di titolarità del Cliente medesimo, (ii) la stipula, da parte di Audax nell'interesse del Cliente, dei contratti di dispacciamento, distribuzione e di Trasporto con le controparti designate dalle norme vigenti in materia, nonché (iii) ove applicabile la fornitura di servizi aggiuntivi.

1.2 In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle "Condizioni Tecniche ed Economiche di fornitura" (di seguito, "**CTE**") e nelle presenti "Condizioni Generali di Fornitura" (di seguito, "**CGF**") e nel Modulo di Adesione, prevalgono le prime. Inoltre, in caso di conflitto, tra le condizioni contrattuali contenute nelle CTE e nelle presenti CGF e gli allegati contrattuali, prevalgono quelle contenute nelle prime due.

1.3 Ogni riferimento alle norme legislative o regolamentari include, salvo espressa indicazione contraria, le successive modifiche e integrazioni delle norme medesime. Il Contratto, in corso di vigenza, si intenderà modificato di diritto, mediante automatico recepimento di eventuali nuove clausole e regolamentazioni definite dall'ARERA o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante. Al Cliente verrà data comunicazione in bolletta o attraverso apposita informativa.

1.4 Il Cliente assume la responsabilità e garantisce nei confronti di Audax la veridicità, l'esattezza e l'attendibilità dei dati forniti ad Audax e/o presenti nel Contratto e nelle dichiarazioni rilasciate e dichiara di conoscere le implicazioni fiscali e quelle relative all'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. Il Cliente si impegna a comunicare ad Audax ogni variazione relativa ai dati riportati nei predetti documenti. Pertanto, sarà cura del Cliente fornire tempestivamente ogni aggiornamento ad Audax delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), la fornitura, gli impieghi del gas naturale e/o dell'energia elettrica, la tipologia di attività svolta, la destinazione d'uso dei locali, nonché ogni altro elemento utile e/o rilevante in precedenza dichiarato e ritenuto valido ai fini del riconoscimento del trattamento fiscale applicato. Di conseguenza, il Cliente rinuncia sin d'ora a contestare il dovuto adempimento del presente Contratto per incorrettezza dei dati dichiarati e/o in caso di variazione della titolarità del POD/PDR e/o del soggetto che ha effettuato i consumi sui POD/PDR oggetto del Contratto, se non comunicati tempestivamente ad Audax.

1.5 All'uopo, il Cliente, tramite la sottoscrizione del Contratto, rilascia espressa autorizzazione ad Audax per l'utilizzo di un numero di cellulare e/o indirizzo e-mail affinché quest'ultima invii eventuali comunicazioni inerenti al Contratto, in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione 366/2018/R/com (di seguito, "**Codice di Condotta Commerciale**").

Art. 2 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

2.1 Ai sensi dell'art. 32, commi 8- 10, D. Lgs. 50/2016 (di seguito, "**Codice degli Appalti**"), divenuta efficace l'aggiudicazione da parte di Audax dell'appalto relativo alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto deve avere luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. In ogni caso, il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 32, comma 10, del Codice degli Appalti.

2.2 Fermo restando quanto indicato al punto 2.1 precedente, il Contratto, avente forma scritta "ad substantiam", si intende concluso alla data di sottoscrizione dello stesso da entrambe le Parti.

2.3 Con la sottoscrizione del Contratto di Fornitura, il Cliente richiede dunque di essere servito alle condizioni e nei termini di cui alla scheda di Condizioni Tecnico Economiche della fornitura e alle Condizioni Generali della Fornitura. Il Cliente acconsente sin d'ora a ricevere ogni comunicazione di conferma del Contratto inviata dal Fornitore anche tramite mezzi telematici, salvo diversa disposizione del bando di gara o delle condizioni dell'affido stabilite dall'amministrazione.

2.4 La somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale, avrà indicativamente inizio, fermo restando quanto previsto all'art. 2.5, e sempre che i dati forniti dal Cliente nel Modulo di Adesione e nel resto di Moduli contrattuali e dichiarazioni siano corretti, entro il primo giorno del terzo mese successivo alla data di stipula del Contratto. Come previsto dalla normativa vigente, il Cliente sarà informato circa la data puntuale di attivazione della fornitura attraverso apposita comunicazione.

2.5 Salvi i casi specificamente previsti dalla normativa applicabile, l'obbligo di Audax di avviare le procedure per l'attivazione della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e/o di provvedere ad effettuare le richieste di cui all'art. 14.4 e/o avviare l'esecuzione del Contratto è sospensivamente condizionato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

1. buon esito della procedura di cambio fornitore (switching) o di qualsiasi altra richiesta (attivazione, cambio potenza, installazione contatori, volture, ecc.);
2. efficacia del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica e del Contratto di Dispacciamento e dei contratti per il trasporto e la distribuzione di gas rispettivamente con la Società di Trasporto di gas naturale e con la Società di Distribuzione di gas naturale;
3. ottenimento da parte del Cliente e di Audax delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari rilasciati dalle competenti autorità per l'attivazione del POD/PDR;
4. conferma da parte delle Società di Distribuzione/SII (sistema Informatico Integrato dell'Acquirente Unico) che – sia al momento della richiesta di switching sia al momento dell'effettuazione dello switching stesso – la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale in essere tra il Cliente con altro fornitore non sia stata sospesa per morosità del Cliente né sia stata inoltrata una richiesta di indennizzo per morosità (CMOR);
5. conferma da parte delle Società di Distribuzione/SII (sistema Informatico Integrato dell'Acquirente Unico) che il PdF non sia oggetto di sospensione/richiesta di interruzione/cessazione amministrativa/chiusura per morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione;
6. il PdF non sia stato oggetto di richiesta di sospensione della fornitura per morosità negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di *switch* in corso;
7. assenza precedenti di morosità nei confronti dei precedenti fornitori;
8. verifica da parte di Audax circa la non provenienza del Cliente dai servizi di ultima istanza (fornitura di ultima istanza e salvaguardia) o dal servizio di Default gas;
9. il POD/PDR non sia stato oggetto di almeno un'altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti lo *switch* in corso;
10. verifica da parte di Audax circa la correttezza del Codice Fiscale/P.IVA comunicato dal Cliente;
11. che la documentazione contrattuale sottoscritta dal Cliente sia completa e i dati forniti dal Cliente nel Modulo di Adesione e nel resto di moduli contrattuali e dichiarazioni siano corretti, veritieri, utili e corrispondenti al vero, o, nell'ambito dei controlli che effettua il Fornitore, la mancata presentazione/esibizione da parte del Cliente della documentazione richiestagli, a tal fine;
12. all'esito positivo della verifica circa la solvibilità e affidabilità creditizia (quali, ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e/o pregiudizievoli, e la verifica di informazioni di solvibilità e *rating* anche elaborate su basi statistiche, presenza di situazioni di morosità con altri fornitori di energia, di procedure esecutive, di procedure concorsuali/fallimentari/giudiziarie e/o assenza di ipoteche giudiziali/legali e/o assenza di ritagli stampa di tenore negativo, ecc.) fornite da primarie società/enti preposti a tale attività e di informazioni relative alla presenza/assenza di morosità pregressa del Cliente, per le quali il Cliente medesimo autorizza sin d'ora il trattamento dei propri dati personali;
13. il PdF sia accessibile e/o sia attivato, da parte dei Distributori competenti;
14. il Fornitore ottenga l'accettazione da parte del *factor*, con cui Audax abbia sottoscritto l'eventuale contratto di *factoring*, della cessione dei crediti vantati nei confronti del Cliente;
15. la cabina REMI non sia disponibile al Fornitore e/o il POD non contendibile e/o il PDR sia già associato ad altra società di vendita.

Qualora le sopra citate condizioni si verifichino, Audax, entro il terzo mese successivo alla data di conclusione del Contratto, confermerà al Cliente l'attivazione del servizio di fornitura. Qualora le sopra citate condizioni non si verifichino, Audax, entro il terzo mese successivo alla data di conclusione del contratto, informerà il Cliente mediante comunicazione scritta, inviata tramite PEC, che non darà esecuzione al Contratto (che si intenderà risolto automaticamente), previa revoca dello switch al distributore elettrico e/o al distributore gas; pertanto, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno. Resta inteso, che Audax potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni di efficacia degli obblighi di somministrazione anche relativamente ad una sola delle somministrazioni di energia elettrica e gas naturale, essendo le condizioni sospensive previste nel suo esclusivo interesse. Nel caso in cui non vengano attivate tutte le forniture di energia elettrica e/o di gas naturale richieste, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente ed il Contratto si intenderà concluso solo per la/le fornitura/-e attivata/-e, secondo le relative previsioni contrattuali (fatta salva la facoltà del Cliente di recedere con le modalità e i termini di cui all'art. 3 che segue).

2.6 Resta, peraltro, inteso che il Fornitore può sempre revocare la Richiesta di accesso al punto di fornitura: (a) per la fornitura di gas, nei casi previsti dall'art. 12 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, "**ARERA**") ARG/gas 99/11 (di seguito, "**TIMG**") e dall'art. 8.2 del TIMG; (b) per la fornitura di energia elettrica, nei casi di cui all'art. 6.3 dell'Allegato A alla deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com (di seguito, "**TIMOE**"). Sussistendo le condizioni previste sub (a) e (b), non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso del Cliente dal contratto con il precedente venditore verranno meno; qualora il Contratto abbia avuto inizio, il Contratto medesimo si intenderà risolto di diritto. In caso di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura di gas naturale per morosità, l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione dell'utente del servizio di distribuzione le seguenti informazioni circa il punto di riconsegna oggetto dell'eventuale richiesta di *switching* da parte del nuovo fornitore di energia: (i) l'eventuale chiusura del punto di riconsegna a seguito dell'intervento di chiusura del punto medesimo per sospensione della fornitura per morosità di cui all'art. 6 del TIMG, (ii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; (iii) le date delle eventuali richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso, (iv) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso e (v) l'accessibilità o meno del punto di riconsegna. In caso di sospensione della fornitura di energia elettrica, Audax dovrà trasmettere all'utente del trasporto e del dispacciamento le seguenti informazioni circa il PdF oggetto dell'eventuale richiesta di *switching* da parte del nuovo fornitore di energia: (i) se il PdF risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; (ii) se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo (CMOR), (iii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza, (iv) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di *switching*; e (v) le eventuali date delle richieste di *switching*, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di *switching*.

Art. 3 – DURATA E RECESSO

3.1 Durata - Il Contratto ha la durate indicata nella relativa Determina a contrarre o nel bando di gara o nell'atto di aggiudicazione, con decorrenza rispettivamente dalla data di effettivo inizio della rilevante somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, a seconda che il Contratto si sia perfezionato per entrambe o per una sola di esse e che l'attivazione sia avvenuta simultaneamente o in momenti diversi. In quest'ultimo caso gli effetti del contratto decorreranno, per ciascun tipo di somministrazione, dalla data dell'effettivo inizio della somministrazione.

3.2 Attivazione della fornitura - Il Contratto ha esecuzione con l'attivazione della/e somministrazione/i, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione

contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da Audax al Cliente nella comunicazione di accettazione del Contratto e sarà riportata nelle fatture.
Switch o cambio fornitore - Per i Clienti alimentati in media tensione (MT) o Alta Tensione (AT) o clienti multisito con almeno un punto di prelievo in MT o AT, per l'energia elettrica, ovvero per punti di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico o per usi diversi – da domestico e condominio – con consumi superiori a 200.000 Smc/anno per la fornitura di gas, l'attivazione avverrà nel rispetto di quanto sia stato richiesto dal Cliente nello specifico "modulo di dichiarazione data presunta di attivazione" e nel rispetto di quanto disposto dalla Deliberazione 783/2017/R/com come modificata dalla Deliberazione 196/2019/R/Com. Per il resto dei clienti, nel caso di cambio fornitore, Audax darà esecuzione al contratto e corso alle richieste di attivazione della fornitura ovvero, presenterà al SII o al Distributore la relativa "richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura" (*switching*) o di attivazione nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'ARERA con deliberazione 14 ottobre 2015 487/2015/R/eel (per l'energia elettrica) e con deliberazione 8 febbraio 2018 77/2018/R/com (per il gas naturale) e compatibilmente con l'intervenuta efficacia dei recessi esercitati ai sensi della deliberazione 23 novembre 2017 783/2017/R/com; in questi casi, le somministrazioni avranno inizio entro la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto, fermo restando che sono subordinate al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il distributore locale (dipendente per esempio dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati sul Contratto con quelli in possesso dei distributori).
La mancata attivazione entro la predetta data presunta per causa non imputabile al Fornitore non potrà costituire motivo di risoluzione del contratto o di richiesta di risarcimento danni. Si presume che la mancata attivazione entro i termini previsti non derivi da causa imputabile al Fornitore, che comunque darà comunicazione della diversa data di avvio della fornitura, ovvero delle ragioni ostative, al Cliente a mezzo PEC. Fermo restando quanto sopra indicato per i Clienti connessi in media tensione (MT) o con consumi di gas superiori a 200.000 Smc, qualora tale impossibilità dovesse protrarsi oltre il Termine per l'Attivazione, sarà facoltà di ciascuna delle parti, nel loro reciproco interesse, risolvere il contratto di fornitura ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1256 e 1463 c.c., dandone comunicazione all'altra parte mediante raccomandata a/r, senza che, in nessun caso, la parte che intenda avvalersi di detta risoluzione abbia diritto al risarcimento di qualsivoglia tipo di danno.
Voltura/Subentro - Nel caso di subentro nella titolarità del Punto di Prelievo, il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite rispettivamente dall'Allegato A della Delibera ARERA 646/15/R/eel o dall'Allegato della Deliberazione 569/2019/R/gas. Nel caso di Voltura per l'energia elettrica o per il gas, il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite rispettivamente dalla Delibera ARERA 102/2016/R/com e dalla Delibera ARERA 398/2014/R/eel. Resta inoltre inteso che, qualora il Contratto venga risolto perché il Cliente cessi di avere la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati gli impianti del Cliente, il Cliente resterà responsabile anche per il pagamento dei consumi successivi di energia elettrica e/o gas naturale fino all'avvenuta accettazione da parte di Audax della richiesta di Voltura e/o dell'avvenuta comunicazione circa la cessazione di tale disponibilità del Cliente di tale immobile con contestuale richiesta di disattivazione del PdF.
Cambio offerta - Nel caso di cambio offerta, il Contratto avrà esecuzione dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della data di accettazione da parte di Audax del Contratto e il precedente contratto in essere tra Audax e il Cliente relativo al/i medesimo/i PdF si intenderà automaticamente risolto.
3.3 Recesso dal Contratto – In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 13, D.L. 95/2012, il Cliente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione ad Audax con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente alla stipula del Contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con Audax e nel caso in cui Audax stessa non acconsenta o non possa garantire una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, L. 488/1999.
Nei casi di fornitura nei confronti di una stazione appaltante, ai sensi del Codice degli Appalti, il Cliente ha la facoltà di recedere dal Contratto, solo una volta decorso il termine di scadenza (indicato sulle CTE) delle condizioni tecnico economiche, applicate dalla data di inizio fornitura, dandone comunicazione, con almeno 3 (tre) mesi di preavviso, tramite PEC all'indirizzo audaxenergia@pec.audaxenergia.it Qualora (i) il predetto Cliente receda anticipatamente dal Contratto (i.e. per cambio di fornitore) in inadempimento e senza osservanza dei predetti termini e delle modalità di preavviso, ovvero (iii) nel caso di risoluzione del Contratto per motivi non imputabili ad Audax, il Fornitore potrà richiedere al Cliente, che in tale caso sarà tenuto a pagare, il versamento di una penale (a) per le forniture di energia elettrica, pari al valore più elevato tra (i) Euro 100,00 per ogni kW di potenza disponibile installata, e (ii) la differenza tra i consumi annui dichiarati dal Cliente negli allegati contrattuali e i consumi effettuati alla data di fine fornitura moltiplicato per la differenza tra il prezzo della materia prima indicato nella CTE meno il valore più alto previsto per il PUN fino alla scadenza indicata nella CTE, (b) per le forniture di gas naturale, pari al valore più elevato tra (i) Euro 0,40 moltiplicati per tanti dodicesimi di Smc, relativi ai consumi annui dichiarati dal Cliente negli allegati contrattuali, quanti sono i mesi non riforniti fino alla scadenza indicata nelle CTE e (ii) la differenza tra i consumi annui dichiarati dal Cliente negli allegati contrattuali e i consumi effettuati alla data di fine fornitura moltiplicato per la differenza tra il prezzo della materia prima indicato nella CTE meno il valore più alto previsto per il PSV fino alla scadenza indicata nella CTE.
Qualora il Cliente abbia tempestivamente comunicato la volontà di recesso al fine di cambiare esercente, ma non avvenga l'effettivo subentro nella somministrazione da parte dell'impresa di vendita entrante (p.e. perché la comunicazione di subentro non è correttamente effettuata dall'impresa di vendita entrante al Distributore), il Fornitore continuerà la somministrazione, alle condizioni previste in base alle presenti CGF, sino all'effettivo subentro, a meno che il Cliente non comunichi un'espressa volontà contraria (i.e. cessazione o disattivazione della fornitura); nel qual caso, il Fornitore si attiverà, nel rispetto dei tempi tecnici necessari, per richiedere la disattivazione o cessazione della fornitura di gas naturale e/o energia elettrica ed il passaggio del Cliente al mercato di maggior tutela e/o salvaguardia in ordine alla somministrazione di energia elettrica. In ogni caso saranno fatturati al cliente tutti e solo i consumi effettuati sino all'effettivo *switching* o alla cessazione/disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente.
3.4 Recesso dal contratto del Fornitore - Il Fornitore potrà recedere, senza alcun onere, dal Contratto in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 dell'Allegato A2 alla deliberazione ARERA 23 novembre 2017 783/2017/R/com, inviando comunicazione scritta al Cliente presso gli indirizzi da quest'ultimo indicati nella documentazione contrattuale, a mezzo raccomandata a/r o PEC, ovvero qualsiasi altra modalità di comunicazione della quale il fornitore possa avere evidenza dell'effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente, con un preavviso di 6 (sei) mesi, salvo che per i Clienti connessi in media tensione (MT) o alta tensione (AT) o con consumi di gas superiori a 200.000 Smc il cui termine di preavviso sarà di 2 (due) mesi. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale. Resta ferma la facoltà di Audax di recedere dal contratto nei casi di accettazione o di rifiuto della richiesta voltura da parte di un terzo sul PdF oggetto del presente contratto, ai sensi della deliberazione ARERA 398/2014/R/eel per l'energia elettrica e deliberazione ARERA 102/2016/R/com per il gas naturale. In questi casi Audax invierà al Cliente la comunicazione scritta di recesso nei termini e nelle modalità di cui alle predette delibere. Inoltre, in caso di rinegoziazione del Contratto e/o delle Condizioni Tecnico Economiche dello stesso, il Fornitore avrà la facoltà di recedere dal Contratto medesimo, dandone comunicazione al Cliente, tramite PEC, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
3.5 L'esercizio da parte di Audax o del Cliente del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento dei contratti e mandati sottoscritti ai sensi dell'art. 12 e la cessazione delle attività di somministrazione.
3.6 Il Cliente, che al termine del periodo di fornitura intenda sostituire il Fornitore, lo manleva e tiene indenne, senza alcun diritto di rivalsa, da ogni eventuale costo correlato a ritardi nella richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura di ciascun PdF. Il Cliente sarà in ogni caso tenuto a corrispondere ad Audax gli importi dovuti, nessuno escluso, ivi comprese eventuali maggiorazioni, oneri o penali che Audax dovesse sostenere per le forniture prestate sino all'effettivo inizio della fornitura da parte del nuovo fornitore. Il Cliente, inoltre, si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

Art. 4 – ONERI, IMPOSTE E REGISTRAZIONE

4.1 Il Cliente si impegna a rispettare eventuali oneri a suo carico per permettere il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi previsti dalla normativa di settore e, in particolare, dalla Legge n. 244/2007 del 24 dicembre 2007 e dal relativo regolamento attuativo Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013.
4.2 Oltre agli importi previsti nel presente Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e i tributi che Audax è tenuta a pagare in relazione al Contratto per la somministrazione di gas naturale e di energia elettrica e, ove prevista, per la prestazione di servizi aggiuntivi. I corrispettivi dovuti da una parte all'altra in forza del presente Contratto sono soggetti ad IVA, oltre ad ogni altra imposta, canone o tassa prevista dalle vigenti leggi tributarie. Maggiori informazioni circa le aliquote delle imposte, di cui all'art. 5.1 a) del Codice di Condotta Commerciale, sono ricavabili dal Sito www.audaxrenewables.it/comunicazioni.php.
4.3 L'applicazione del trattamento fiscale verrà effettuata da Audax sulla base della tipologia di utenza contrattualizzata, nonché delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, consegnate dal Cliente, opportunamente compilate e riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del corretto regime fiscale. Gli effetti dell'applicazione del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, decorrono dalla data di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione idonea prodotta dal Cliente ad Audax, fatti salvi i casi in cui tale decorrenza venga diversamente determinata direttamente dall'Amministrazione Finanziaria e/o dalla normativa applicabile. L'istanza finalizzata alla richiesta del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o esclusione deve essere trasmessa dal Cliente ad Audax, esclusivamente ai recapiti indicati nella documentazione messa a disposizione da Audax nel proprio sito www.audaxrenewables.it: (i) con Posta Elettronica Certificata (PEC) e con allegati sottoscritti con firma elettronica digitale del Cliente; oppure (ii) con Posta Elettronica Certificata (PEC) e con allegati non sottoscritti con firma digitale del Cliente; in questo caso ai fini della decorrenza e del riconoscimento del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, il Cliente deve necessariamente procedere anche con l'invio della documentazione sottoscritta ed in originale a mezzo raccomandata a/r entro 15 (quindici) giorni dall'invio ottemperato per Posta Elettronica Certificata (PEC); (iii) per i soli soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), con raccomandata a/r In caso di incompletezza, carenza degli allegati essenziali o di scarsa comprensibilità, istanze e dichiarazioni non sottoscritte, Audax si vedrà costretta a respingere la richiesta e a richiederne l'integrazione o la ripresentazione, pena lo slittamento dei termini per il riconoscimento del beneficio fiscale. In assenza di produzione dei predetti documenti verranno applicate: - per il gas naturale, l'aliquota IVA e le aliquote di accisa e di imposta addizionale (laddove prevista) per gli usi civili; - per l'energia elettrica, l'aliquota IVA e l'aliquota di accisa prevista in relazione alla tipologia di utenza contrattualizzata. Inoltre, in mancanza di diversa comunicazione del Cliente, Audax considererà valide le istanze, le dichiarazioni e le documentazioni, riferite al/ai medesimo/i Contratto, già ritenute valide nell'ambito di un precedente Contratto tra le Parti, da cui siano susseguiti, senza soluzione di continuità, Contratti per la medesima tipologia di utenza e a condizione che non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione. Qualora dovessero eventualmente emergere elementi differenti rispetto a quanto risultante dal Contratto, dalle istanze, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente ad Audax, saranno poste a carico del Cliente stesso tutte le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Audax fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria, alle Regioni e/o agli Enti Locali. Ogni eventuale rimborso dovuto al Cliente da Audax di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Audax potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria, dalle Regioni e/o agli Enti Locali. Per le prestazioni di servizi aggiuntivi sarà applicato il regime IVA previsto dalla tipologia del servizio fornito.
4.4 Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore (riconoscendo il diritto della Società di rivalersi) da tutti gli oneri di cui sopra, nonché per eventuali sanzioni, indennità ed interessi, o altro onere comunque denominato, applicati dall'Amministrazione Finanziaria o da altri soggetti terzi alla Società a seguito di atti, dichiarazioni, omissioni o comportamenti del Cliente volti ad ottenere un'esenzione o una riduzione della tassazione sulla fornitura che si riveli non legittima o non riconoscibile dall'Amministrazione Finanziaria stessa.
4.5 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa perché avente oggetto prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131. Nel caso d'uso, le spese per la registrazione del Contratto saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.

Art. 5 – ALLACCIAMENTO E ADEGUAMENTI

5.1 Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente dichiara e garantisce che il PDR e/o POD, muniti di misuratore, sono in regola con la normativa vigente e sono idonei a consentire la fornitura, considerati anche i requisiti per la stipula dei contratti di trasporto, distribuzione e dispacciamento e i requisiti tecnici vigenti. Il Cliente si obbliga a comunicare immediatamente al Fornitore ogni evento che possa compromettere la corretta funzionalità degli apparecchi di misurazione installati presso i PDR e/o POD.

5.2 La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di riconsegna e le valvole di intercettazione del gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese (ossia l'impianto interno che non comprende il gruppo di misura, definito dalla Delibera ARERA 40/14/R/gas, art. 1.1. lett. o)) e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. In conformità con il D.M. 37/2008 per la sicurezza degli impianti, il Cliente è responsabile della corretta conservazione e dell'integrità del Contatore gas e/o elettrico e dell'eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore gas e/o elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore gas e/o elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore gas e/o elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l'accesso al loro impianto. Il Cliente finale ha l'onere di garantire l'utilizzo in sicurezza del gas naturale ad uso domestico o similare, anche se combinato con usi tecnologici, laddove lo stesso sia direttamente allacciato alla rete di trasporto. A tal fine il Cliente finale dovrà adottare le opportune soluzioni tecniche (odorizzazione, strumenti di rilevamento e intercettazione, o equivalenti) in adempimento al Decreto Ministeriale 18 Maggio 2018. In particolare, il Cliente dovrà inviare al trasportatore: (i) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 18 Maggio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale, una dichiarazione in merito alla categoria d'uso del gas riconsegnato; e (ii) entro 6 (sei) mesi dalla medesima data di pubblicazione, in caso di dichiarazione d'uso domestico o similare - anche combinato con usi tecnologici, un'attestazione che tale uso avviene in sicurezza avendo adottato le soluzioni tecniche previste da predetto Decreto. Audax rende disponibile sul proprio sito, le informazioni sulle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza, per l'uso sicuro ed efficiente del gas e per il risparmio energetico, come previsto dalla Delibera ARERA 40/14/R/gas.

Art. 6 – GRUPPI DI MISURA

I Gruppi di Misura (di seguito "**GDM**") che verranno utilizzati per la misurazione della o delle forniture oggetto del presente contratto saranno quelli attualmente esistenti presso il PDR e/o il POD, di proprietà dell'impresa di distribuzione. Il Cliente al quale sia fornito gas in media pressione o in bassa pressione e misurato con un gruppo di misura di classe non inferiore alla G40, può chiedere che il GDM sia corredato di idoneo correttore omologato, con oneri e spese a suo carico.

Art. 7 – ACCESSO E MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI MISURA

7.1 Il Cliente si obbliga a dare libero accesso ai GDM al Distributore e/o al Fornitore, su semplice richiesta ogni qual volta si renda necessario in relazione all'esecuzione del presente Contratto. Il Cliente è in ogni caso custode dei GDM e si obbliga a comunicare immediatamente al Fornitore ed eventualmente al Distributore che ne sia proprietario, eventuali possibili malfunzionamenti, anomalie o rotture dei sigilli, alterazioni o manomissioni. Nel caso in cui le alterazioni o danneggiamenti siano ad opera di terzi, il Cliente si obbliga a sporgere denuncia alle pubbliche autorità e a consegnare copia della denuncia al Fornitore su semplice richiesta. Il Cliente è tenuto a consentire al Distributore di accedere anche agli impianti a valle allo scopo di effettuarne verifica ove essi creassero interferenze con gli impianti a monte o con la fornitura.

7.2 Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore gas e/o elettrico la verifica del contatore gas e/o elettrico; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Audax al distributore competente. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all'attività di verifica saranno a carico della sola parte che ne abbia avanzato richiesta.

7.3 Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di gas e/o energia elettrica darà facoltà al Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di risolvere il Contratto relativo alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno.

Art. 8 – ERRORI DI MISURA

Il Cliente e il Fornitore hanno diritto di richiedere al Distributore locale, in contraddittorio tra loro, la verifica dei GDM per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta al Fornitore che provvederà ad inoltrarla al Distributore locale. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Nel caso in cui, a seguito della verifica non si riscontrassero errori di misurazione superiori ai limiti imposti dalla normativa tecnica vigente, il Cliente sarà tenuto a sostenere le spese di verifica; in caso contrario i GDM saranno sostituiti senza oneri per il Cliente finale e la ricostruzione dei prelievi per il periodo di malfunzionamento verrà effettuata dal Distributore competente (essendo a quest'ultimo demandata la responsabilità della misura da parte dell'ARERA), con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, o in alternativa dal momento in cui è stata per la prima volta riscontrata. Se l'inattendibilità della misura è tale da rendere impossibile la correzione, la fatturazione avverrà sulla base del consumo realizzato in periodi analoghi precedenti, ed in ulteriore mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di irregolare funzionamento ed in ogni caso secondo le disposizioni della normativa vigente. Eventuali errori di misura dovuti a qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo – nella prima fattura utile - ad un conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo in cui l'errore sia effettivamente sussistito; resta inteso che non verranno corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

Art. 9 – DATI E UTILIZZO DELLA FORNITURA

9.1 Ai fini contrattuali verranno considerati i dati relativi ai consumi, anche stimati, e alla potenza impegnata secondo quanto indicato dal Cliente fino alla comunicazione di tale dato da parte del Distributore competente/Acquirente Unico; tale comunicazione prevarrà rispetto a quanto indicato dal Cliente. Per quanto riguarda l'uso dell'energia elettrica e/o il gas naturale, la dichiarazione espressa dal Cliente prevarrà, in caso di discordanza, su quanto eventualmente dichiarato in precedenza ad Audax dal Cliente relativamente allo stesso o ad altri PdF. I suddetti dati saranno poi trasmessi da Audax al Distributore competente. In merito alla tipologia di utilizzo di uno o più PdF, verrà considerato quanto indicato dal Cliente nel Contratto. In caso di incongruenza con i dati a disposizione del Distributore, Audax considererà valide le dichiarazioni del Cliente - delle quali il Cliente stesso si assume la responsabilità - e comunicherà al Distributore la variazione di tipologia di utilizzo. Audax potrà addebitare al Cliente gli oneri amministrativi richiesti dal Distributore ad Audax per la suddetta variazione, come definiti dal "Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" pubblicato da ARERA nel proprio sito web. In caso di utilizzo diverso da quello dichiarato, Audax altresì potrà addebitare al Cliente gli ulteriori costi, imposte e sanzioni che ne dovessero derivare.

9.2 Il gas e/o l'energia elettrica somministrati da Audax saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto. È fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica o il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

9.3 Per le forniture di energia elettrica sulle reti trifasi, il Cliente deve mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva. Qualora il valore dell'energia reattiva superi il 50% dei prelievi di energia attiva, verranno applicati i corrispettivi previsti dalla normativa vigente. L'eventuale installazione da parte del Cliente di apparecchi il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile con i normali strumenti di misura, è subordinata a preventivi accordi tra le parti per la relativa regolamentazione.

9.4 Il Cliente che abbia altre disponibilità di energia elettrica è tenuto – salva diversa specifica pattuizione scritta – a predisporre i circuiti alimentati da tale disponibilità in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia erogata dal Fornitore in esecuzione del presente contratto, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni. Il Cliente si assume ogni responsabilità derivante dall'utilizzazione dei propri impianti.

Art. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore ha in qualsiasi momento facoltà di cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti di credito che dovesse vantare nei confronti del Cliente quale corrispettivo della fornitura resa, previa sola comunicazione data - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. - al Cliente, che dichiara fin d'ora di accettare senza riserva alcuna, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

Art. 11 – PROGRAMMAZIONE

Il Cliente, su semplice richiesta del Fornitore, sarà tenuto a comunicare il proprio programma di prelievo e si obbliga altresì ad aggiornarlo nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ne venisse meno l'attendibilità. In caso di sensibili scostamenti rispetto al dato reale di consumo, le Parti sono tenute a rinegoziare il contratto in buona fede.

Art. 12 – PROCURA PER RECEDERE E MANDATI DI CONNESSIONE DISTRIBUZIONE, TRASPORTO E DISPACCIAMENTO, MISURA E SERVIZI ACCESSORI

12.1 Con la conclusione del presente Contratto, il Cliente manifesta la propria volontà di recedere dal contratto di gas naturale e/o energia elettrica in essere con il precedente fornitore, e conferisce irrevocabilmente ad Audax e/o all'utente del dispacciamento entrante e/o all'utente della distribuzione entrante, apposita procura, esclusiva e irrevocabile a titolo gratuito e senza poteri di rappresentanza, a recedere, per conto e in nome del Cliente, dal predetto contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 3.1 dell'Allegato A1 alla deliberazione ARERA 23 novembre 2017 783/2017/R/com. Il Cliente riconosce al Fornitore la facoltà di nominare mandatari con i medesimi poteri, affinché procedano in nome e per conto del Cliente all'invio della comunicazione di recesso dal contratto stipulato dal Cliente con il precedente fornitore, nonché ad effettuare tutte le operazioni necessarie al conseguimento dell'attivazione delle somministrazioni di energia elettrica e/o gas naturale oggetto del presente Contratto.

12.2 Il Cliente, con riferimento ai Punti di prelievo oggetto del Contratto, conferisce inoltre al Fornitore i seguenti mandati, a titolo gratuito, esclusivo irrevocabile, con facoltà del Fornitore di nominare mandatari con i medesimi poteri e senza obbligo di rendiconto: (i) mandato senza rappresentanza affinché il Fornitore sottoscriva, in nome proprio e nell'interesse del Cliente, il contratto di dispacciamento per la fornitura di energia elettrica con il gestore della rete, attualmente Terna S.p.A., e il contratto di trasporto con il distributore elettrico avente ad oggetto la prestazione del servizio di Trasporto per conto del cliente, ed esegua quanto necessario per il buon fine della fornitura: tale mandato si intenderà accettato da Audax con la comunicazione di accettazione del Contratto; (ii) mandato con rappresentanza ad accettare in nome e per conto del Cliente le condizioni tecniche ed economiche predisposte dal distributore e/o a sottoscrivere il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica funzionale all'erogazione del servizio di trasporto; (iii) mandato senza rappresentanza per inoltrare al distributore elettrico eventuali prestazioni di cui al TIQE e/o alla deliberazione ARERA 23 dicembre 2015 n. 654/2015/R/eel (di seguito, il "**TIT**") e (iv) mandato con rappresentanza allo svolgimento delle pratiche e delle attività connesse ai predetti contratti (a titolo meramente esemplificativo ed in nessun modo esaustivo, relativamente a: allacciamento, aumento di portata o di potenza, modifiche, allacci, volture, attivazioni, disattivazioni, spostamento gruppo di misura, ecc.), nonché acquisisca e gestisca i dati relativi al consumo di ogni singolo POD o PDR.

12.3 Ai fini della stipula e dell'esecuzione del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica il Cliente è tenuto a concludere il Contratto di Connessione e/o qualsiasi altro necessario per l'esecuzione delle richieste del Cliente (a titolo meramente esemplificativo ed in nessun modo esaustivo, relativamente a: allacciamento, aumento di portata o di potenza, modifiche, allacci, volture, attivazioni, disattivazioni, spostamento gruppo di misura, ecc.), affinché Audax acquisisca e gestisca i dati relativi al consumo di ogni singolo POD o PDR, come predisposto dalla Società di Distribuzione dell'energia elettrica ed inerente alle condizioni di connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Ai fini del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Connessione, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza esclusivo e irrevocabile a Audax, affinché quest'ultima provveda alla stipulazione dei predetti contratti in nome e per conto del Cliente, nonché mandato esclusivo ed irrevocabile senza rappresentanza ai fini dello svolgimento delle pratiche e attività connesse all'esecuzione dei medesimi contratti, fermo restando che il Cliente resterà titolare del rapporto giuridico con la Società di Distribuzione derivante dal Contratto di Connessione. In conformità a quanto previsto dall'art. 1715 c.c., Audax risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti ad essa direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti sopra citati. Alla data di cessazione o risoluzione per qualsiasi causa del presente contratto il Fornitore cesserà di svolgere le attività ed i servizi operati in nome e per conto del Cliente

12.4. Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del Contratto di Dispacciamento, del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica e del Contratto di Connessione e di aver ricevuto dal Fornitore tutte le informazioni in relazione ai mandati di cui al presente art. 12, in particolare di: (i) mantenere gli impianti in sicurezza ed adeguarli alle norme tecniche, di volta in volta, applicabili; (ii) non effettuare prelievi eccedenti la potenza e la tensione disponibili o comunque fraudolenti o irregolari; (iii) permettere ispezioni e verifiche sui propri impianti e sui contatori; (iv) non manomettere le apparecchiature della società di distribuzione e non alterare le misurazioni dei consumi; (v) pagare i corrispettivi richiesti per le attività svolte dalla Società di Distribuzione. Salva diversa previsione nelle Condizioni Economiche, tali corrispettivi saranno pagati da Audax e riaddebitati da parte di quest'ultima al Cliente. Il Cliente terrà indenne il Fornitore da qualsiasi

responsabilità o onere nei confronti della Società di Distribuzione e dei terzi, che dovesse derivare dall'inadempimento degli obblighi di cui al Contratto di Trasporto, al Contratto di Dispacciamento e al Contratto di Connessione.

12.5 Il Cliente, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, conferisce al Fornitore mandato irrevocabile con rappresentanza, con facoltà di quest'ultimo di nominare mandatari con i medesimi poteri, affinché proceda in nome e per conto del Cliente a richiedere a terzi o ricavare altrimenti i dati identificativi dei PdF del Cliente medesimo, anche sfruttando i dati già rilasciati da quest'ultimo e anche al fine di completare/correggere/modificare i dati già forniti.

12.6 In conformità all'art. 1715 c.c., Audax risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti ad essa direttamente imputabili e in relazione ai propri obblighi contrattuali e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni dei Contratti di cui agli artt. 12.1, 12.2 e 13 delle presenti CGF. Il Cliente dichiara e riconosce che Audax non sarà ritenuta responsabile, neanche indirettamente, dei danni causati per la qualità della somministrazione o della connessione del PdF alla rete né il Cliente avrà diritto di chiedere il risarcimento dei danni ad Audax per tali motivi, poiché Audax non esercita attività di trasporto e/o dispacciamento.

12.7 Il Cliente dichiara che il valore di potenza disponibile per cui ha corrisposto alla Società di Distribuzione gli oneri di allacciamento corrisponde al proprio fabbisogno massimo di potenza e che, pertanto, in caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile o comunque non consentiti, il Cliente sarà responsabile per l'eventuale conseguente adeguamento dei contributi e terrà indenne Audax da qualsiasi responsabilità o onere nei confronti della Società di Distribuzione e dei terzi. Il Cliente, inoltre, si impegna a:(a) conservare e mantenere integre le apparecchiature di misura e gli impianti di consegna dell'energia elettrica (b) porre in essere tutto quanto necessario al fine di garantire la sicurezza sulle reti e del sistema elettrico nazionale.

12.8 Il Cliente si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del Contratto di Dispacciamento, del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica e Contratto di Connessione e a tenere indenne Audax in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

12.9 Tutti i mandati previsti ai sensi del Contratto si intendono conferiti ad Audax con facoltà di quest'ultima di sostituire a sé un soggetto terzo ai sensi dell'art. 1717 c.c.

12.10 Il trasporto del gas naturale avverrà a cura della Società di Trasporto del gas naturale e della Società di Distribuzione del gas naturale in esecuzione di opportuni accordi che Audax s'impegna a concludere direttamente o a far concludere da soggetti terzi nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa di volta in volta applicabile. Da parte sua, il Cliente s'impegna a prestare ad Audax tutta la propria necessaria collaborazione e a fornire in tempo utile, comunque prima dell'inizio della somministrazione, tutti i documenti e informazioni utili e/o necessari a tale scopo.

12.11 Qualora, in sede di stipula del Contratto di Trasporto, fosse necessario comunicare l'avvenuto subentro del Cliente in un preesistente rapporto di somministrazione di energia elettrica presso un determinato PdF, su richiesta di Audax, il Cliente corrisponderà gli eventuali oneri che dovessero essere addebitati dalla Società di Distribuzione dell'energia elettrica per l'espletamento delle relative pratiche di subentro. L'ammontare di tali oneri verrà comunicato da Audax al Cliente non appena Audax ne venga informata da parte della Società di Distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 13 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI

13.1 I distributori locali competenti sono i soggetti responsabili del servizio di misura ai sensi delle previsioni normative vigenti.

13.2 Con riferimento alla fornitura di gas naturale, la rilevazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base dei dati posti a disposizione dal Distributore, che, come previsto dalla deliberazione ARERA ARG/gas 64/09 (di seguito, il "**TIVG**"), è tenuto ad effettuare i tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del misuratore: a) per i punti di riconsegna con consumi fino a 500 Smc/anno, almeno un tentativo di raccolta l'anno; b) per i punti di riconsegna con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno, almeno due tentativi di raccolta l'anno; c) per i punti di riconsegna con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno, almeno tre tentativi di raccolta l'anno; d) per i punti di riconsegna con consumi superiori a 5.000 Smc/anno almeno un tentativo di raccolta mensile. Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di uno *smart meter*: a) una lettura mensile, con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo gas realizzato fino all'ultimo giorno del mese di riferimento; b) almeno tre tentativi di acquisizione del dato mensile di cui al precedente punto a), a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di messa in servizio del gruppo di misura. Nel caso di nuove attivazioni relative a PDR con consumi fino a 5.000 Smc/ anno, il Distributore è tenuto ad effettuare un tentativo di raccolta della misura entro 6 (sei) mesi dalla data di nuova attivazione. Nel caso in cui i volumi di gas naturale siano rilevati presso gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, ai sensi della deliberazione ARERA 367/2014, i volumi considerati ai fini della fatturazione verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale (Coefficiente "C") specifico della località in cui è ubicato il punto di misura e comunicato dal Distributore al Fornitore. Con riguardo alla fornitura di gas naturale, qualora il Distributore comunichi al Fornitore l'esito negativo del tentativo di lettura, il Fornitore ne darà a sua volta comunicazione al Cliente mediante comunicazione in fattura e procederà alla fatturazione dei consumi presunti, stimati secondo quanto infra previsto. L'impresa di distribuzione locale competente pubblica sul proprio sito internet il calendario dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure del gas naturale ed è tenuta a prendere in carico la misura raccolta dal Cliente finale e lasciata a disposizione da quest'ultimo anche per il tramite di nota cartacea affissa alla porta della propria abitazione o luogo similare. In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l'impresa di distribuzione informa il Cliente, con apposita nota cartacea, della possibilità di effettuare l'autolettura secondo le modalità e tempistiche previste nell'art. 13.5 che segue.

13.3 La rilevazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati posti a disposizione dal Distributore, che, come previsto dall'Allegato B alla deliberazione ARERA 654\2015 (di seguito, il "**TIME**"), è tenuto ad effettuare: a) per i POD trattati per fasce ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 107/09 (di seguito, il "**TIS**"), la raccolta mensile delle misure includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base del quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore; b) per i POD trattati monorari ai sensi del TIS, un tentativo di rilevazione dei dati misura: b.1) almeno una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b.2) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Qualora il Distributore di energia elettrica, con riferimento ai Clienti trattati per fasce ai sensi del TIS, abbia messo a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi, riconosce al Cliente un indennizzo automatico, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 463/2016/R/com (di seguito, il "**TIF**"), ove applicabile.

13.4 Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il Fornitore è tenuto ad utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione; b) autoletture comunicate dal cliente finale, se validate dall'impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del TIVG e dall'art. 15 del TIME; c) dati di misura stimati. Qualora il Cliente non comunichi al Fornitore l'autolettura o il Distributore non proceda alla rilevazione della lettura effettiva o alla validazione dell'autolettura del Cliente, Audax addebiterà il consumo stimato calcolato e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 6.2 e 10 del TIF. Qualora la stima dei consumi venga effettuata da Audax, questa sarà calcolata sulla base dei seguenti criteri, ordinati per priorità: (i) qualora la fornitura sia rimasta attiva con Audax per un periodo superiore a 12 mesi, i dati storici di consumo del Cliente che Audax acquisisce durante almeno un anno di somministrazione, considerando i consumi effettuati dal Cliente nel mese di riferimento dell'anno precedente; (ii) qualora la fornitura non sia attiva con Audax per un periodo superiore a 12 mesi, il consumo annuo presunto e profilo di prelievo comunicato dal Distributore. Qualora i dati derivanti dai consumi storici del Cliente comunicati al Fornitore dal Distributore (di seguito, "**Dati del Distributore**") differissero da quelli dichiarati nel Modulo di Adesione, i Dati del Distributore avranno prevalenza ai fini contrattuali. Relativamente alla fornitura di energia elettrica, qualora il dato relativo all'effettivo prelievo di potenza del Cliente nel periodo rilevante ai fini della fatturazione non sia reso disponibile dal Distributore, il Fornitore addebiterà al Cliente in base a stima la quota potenza che verrà ritenuta equivalente alla potenza impegnata o alla potenza disponibile, secondo quanto dichiarato dal Distributore, salvo conguaglio con la prima fattura utile successiva alla disponibilità del dato effettivo. In caso di contestazione, il Cliente potrà chiedere al Fornitore la verifica delle letture annuali pervenute dal Distributore locale.

13.5 Audax mette a disposizione del Cliente di gas naturale ed energia elettrica con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero e del Cliente di energia elettrica, anche multisito, titolare di punti alimentati unicamente in bassa tensione (BT) e trattato monorario ai sensi del TIS, un servizio di autolettura; nello specifico il Cliente ha la possibilità, per tutta la durata del mese, di comunicare l'autolettura nei seguenti modi: i) telefonando al Servizio Clienti ai recapiti indicati nell'art. 20.3 seguente, ii) inviando una e-mail all'indirizzo info@audaxrenewables.it o un fax al numero 011/0122660, iii) accedendo alla propria area personale My Audax presente sul sito www.audaxrenewables.it o tramite la nuova App My Audax. L'autolettura validata dal Distributore è equiparata ad una misura rilevata validata.

Art. 14 – CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE DELLA FORNITURA

14.1 Per ogni fornitura, le condizioni economiche ed il relativo periodo di applicabilità ivi indicato (decorrente dalla data di attivazione della fornitura), sono indicati nell'allegato "Condizioni Tecnico-Economiche" (CTE) della fornitura di gas naturale e/o energia elettrica che il Cliente ha scelto e sottoscritto. Le CTE prevalgono sulle presenti CGF in caso di discordanza. Il Cliente, oltre a garantire i requisiti tecnici specificati nel Modulo di Adesione e quelli richiesti dai contratti di dispacciamento, trasmissione, connessione, trasporto e distribuzione, dichiara, rispetto alle CTE, di (i) averle ricevute in formato intellegibile (ii) approvare le medesime e (iii) accettarle dopo attento esame.

14.2 Allo scadere del loro periodo di validità, le condizioni tecniche ed economiche della fornitura applicabili saranno quelle previste nelle medesime, e se nulla è previsto, in conformità all'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale, il Fornitore potrà proporre al cliente la modifica delle condizioni economiche, dandone comunicazione al Cliente in forma scritta in modo che tale comunicazione pervenga al cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Resta inteso che la predetta comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In caso di non accettazione della modifica delle condizioni economiche, il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione mediante PEC da inviare direttamente al Fornitore o tramite il nuovo Fornitore con un preavviso di 2 (due) mesi prima della scadenza delle Condizioni Tecnico Economiche.

14.3 Sono posti a carico del Cliente tutti i diritti, le imposte, le tasse, i costi, gli oneri e i tributi che Audax è tenuta a pagare in relazione al Contratto per la somministrazione di gas naturale e di energia elettrica e, ove prevista, per la prestazione di servizi aggiuntivi. Il Cliente si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e i costi di cui al presente art. 14, ivi inclusi quelli derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto di dispacciamento, del contratto di trasporto e del contratto di connessione e a tenere Audax indenne in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dell'esecuzione del mandati conferiti. In ogni caso, il Cliente è tenuto al pagamento (i) dei relativi contributi, oneri e costi di competenza del Distributore locale relativi alle prestazioni previste per le singole prestazioni di cui all'Allegato C del TIT, nonché (ii) dei corrispettivi per i servizi di dispacciamento, trasporto, trasmissione e misura determinati dal TIT, dal TIQE e dal TIME, (iii) di eventuali contributi nella misura prevista dal TIV, (iv) dei corrispettivi e tariffe di cui alla deliberazione 24 luglio 2014 367/2014/R/gas (di seguito, il "**RTDG**"), (v) dei corrispettivi e oneri previsti dal TIVG, (vi) dei costi relativi ai servizi di trasporto, misura e stoccaggio per la fornitura del gas naturale e relativi ai servizi di trasmissione, misura e distribuzione per l'energia elettrica, precedentemente non riferiti e, qualsiasi altro corrispettivo o contributo stabilito dal Distributore per tali attività, in conformità alla normativa di settore applicabile.

14.4 Per ogni richiesta inoltrata dal Fornitore al Distributore competente (i.e. richieste di voltura/subentro, disattivazione, aumento/diminuzione di potenza, ecc.), oltre ai costi determinati dal Distributore stesso (pubblicati sul proprio sito web) che verranno addebitati dal Fornitore al Cliente sulla prima fatture utile, il Cliente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo forfettario (IVA, imposte e tasse escluse) determinato da Audax a copertura delle spese di gestione amministrativa della pratica, così come indicato nella tabella di seguito riportata e nei relativi moduli di riferimento:

Gas naturale	
Tipo pratica	**Corrispettivo forfettario determinato da Audax (IVA, tasse e imposte escluse)**
Attivazione Semplice	50 €
Attivazione Complessa	70 €
Voltura	45 €
Disattivazione su richiesta del cliente	80 €

Cessazione per rifiuto di voltura	80 €
Preventivo nuovo impianto	45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€)
	70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€)
	90 € (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€)
Preventivo nuovo allaccio	45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€)
	70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€)
	90 € (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€)
Riattivazione post morosità	45 €
Verifica metrologica	45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€)
	70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500 € e 2.500 €)
	90€ (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€)
Energia elettrica	
Tipo pratica	**Corrispettivo forfettario determinato da Audax (IVA, tasse e imposte escluse)**
Attivazione Complessa	45€
Attivazione complessa + modifica potenza	45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€)
	70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€)
	90€ (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€)
Attivazione Semplice	50 €
Attivazione semplice + modifica potenza	45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€)
	70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€)
	90 € (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€)
Voltura	45 €
Disattivazione su richiesta del cliente	45 €
Modifica potenza	45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€)
	70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€)
	90€ (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€)
Riattivazione post morosità	45 €
Spostamento contatore	45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€)
	70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€)
	90€ (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€)
Verifica contatore	45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€)
	70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€)
	90€ (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€)

14.5 Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti dalle Delibere ARERA o da provvedimenti di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA o da altro organo competente.

14.6 Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 13 del TIMOE, il Fornitore abbia acquistato il credito dal fornitore di ultima istanza o salvaguardia, il Fornitore stesso notificherà immediatamente al Cliente l'avvenuta cessione del credito. Il Cliente precedentemente fornito dall'esercente la salvaguardia è obbligato ad informarsi presso il Fornitore dell'assenza di cessioni di credito prima di pagare le ultime due fatture del venditore uscente.

14.7 Qualora, in corso di vigenza del Contratto, si verificasse una sostituzione, da parte del Distributore, del gruppo di misura del Cliente da integratore a orario e/o una modifica dell'opzione tariffaria di trasporto del Distributore, la Società prenderà atto automaticamente dell'avvenuto cambiamento effettuando l'eventuale conguaglio nella prima fattura utile.

Art. 15 – FATTURAZIONE

15.1 Fermi restando gli obblighi in tema di fatturazione elettronica ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico da parte del Fornitore, il Cliente si impegna in tempo utile a scegliere il proprio ufficio dedicato solo alla ricezione delle fatture elettroniche, ad accreditarlo e a tenerlo aggiornato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Inoltre, si impegna a comunicare al Fornitore il relativo codice univoco assegnatogli (codice ufficio di destinazione delle fatture). Per rispettare gli obblighi previsti per le fatture elettroniche dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, le Pubbliche Amministrazioni dovranno comunicare al Fornitore il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di progetto (CUP), tranne nei casi non previsti. La violazione degli obblighi descritti permetterà al Fornitore di risolvere ipso iure il Contratto secondo l'art. 1456 c.c.

15.2 Salvo diversamente indicato nelle CTE, la fatturazione dei consumi avverrà mensilmente. In ogni caso, il Fornitore si riserva la facoltà di modificare la periodicità di fatturazione dandone specifica comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo. Il Fornitore avrà inoltre la facoltà di non emettere la fattura per importi a debito e/o a credito inferiori ad Euro 10,00 e addebitare gli stessi sulla prima fattura utile successiva di importo complessivamente superiore a tale soglia.

15.3 La fatturazione avverrà, unitamente o separatamente per le forniture di energia elettrica e gas naturale ed è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori o omissioni e in caso di inesattezza, il Cliente può chiederne la rettifica. Audax darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dal TIQV. In caso di malfunzionamento del contatore gas o elettrico, Audax fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal distributore competente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

15.4 Nel caso in cui presso il PdF di energia elettrica sia installato un misuratore tradizionale, le modalità di fatturazione saranno quelle previste per la tipologia monoraria secondo la normativa in vigore per il servizio di maggior tutela; nel caso in cui invece fosse installato un contatore atto a rilevare i consumi per fasce orarie o lo stesso venisse installato nel corso dell'esecuzione del contratto di fornitura, il Fornitore emetterà le fatture secondo le fasce orarie previste; solo in presenza di contatore atto a rilevare i consumi orari, sarà possibile optare per la fatturazione "*Peak – Off Peak*" come descritto nelle CTE.

15.5 Per i PDR con GDM non corredato del correttore di cui all'art. 6 (Gruppi di misura), saranno applicati ai volumi di gas naturale il coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale (Coefficiente "C") specifico della località di appartenenza del Punto di Riconsegna, così come stabilito dalla deliberazione ARERA 367/2014.

15.6 Al fine di evitare rifiuti impropri, il Cliente potrà rifiutare le fatture elettroniche ricevute solo per le cause di cui all'art. 15 D.L. 119/2018 e di cui al D.M. (MEF) del 24.06.2020 n. 132, in particolare:

(i) la fattura elettronica ricevuta si riferisce ad una operazione che non riguarda il destinatario della trasmissione;
(ii) nel documento è stata omessa o errata l'indicazione del codice CIG (identificativo di gara) o codice CUP (unico di progetto) ove dovuti;
(iii) nel documento è stata omessa o è errata l'indicazione del codice di repertorio;
(iv) nel documento non sono stati indicati correttamente i dati relativi al codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC);
(v) nel documento diretto a Regioni ed Enti locali, è omessa o è errata l'indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa.

Il Cliente non può rifiutare le fatture elettroniche ricevute nei casi in cui i dati determinanti il rifiuto possano essere corretti con l'emissione di una nota di variazione ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 633/1972.

Art. 16 – PAGAMENTO

16.1 Il Cliente si impegna a pagare ad Audax l'intero importo indicato in fattura entro e non oltre il termine di scadenza ivi indicato, che non sarà inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della medesima fattura.

16.2 Il Cliente può effettuare il versamento con l'addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale con SEPA Direct Debit (SDD) o mediante bonifico bancario sui conti correnti intestati al Fornitore ed indicati sulle fatture. Le Parti concordano espressamente che Audax, in aggiunta alle fatture periodiche previste dal presente Contratto, non invierà al Cliente alcuna preventiva notifica aggiuntiva circa la data di addebito e l'importo dei singoli pagamenti. Il Cliente, pertanto, riconosce e accetta che tali dati siano esplicitati direttamente ed unicamente all'interno delle rispettive fatture, anche per le finalità di cui alla normativa applicabile. Le Parti concordano, inoltre, che (i) il Cliente riceverà tali dati secondo le tempistiche applicabili alla fatturazione da parte di Audax in base a quanto previsto dal presente Contratto, e (ii) tali tempistiche potrebbero comportare un preavviso inferiore - rispetto alla data di effettiva regolazione - a quanto eventualmente prescritto dalla normativa applicabile.

16.3 Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto per alcun motivo, neanche in caso di contestazione della bolletta, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente abbia nei confronti della Società, salvo espresso accordo scritto tra le Parti.

16.4 In assenza di una dichiarazione da parte del Cliente ai sensi dell'art. 1193 del c.c., i pagamenti, anche parziali, si intendono riferiti ai crediti con scadenza più remota. Il Fornitore si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art.1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente al debito scaduto e, a parità di scadenza a quello meno garantito; tra i debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il Fornitore; tra quelli ugualmente onerosi, a quello con più anzianità del credito. In ognuno dei precedenti casi, il Fornitore seguirà il seguente ordine di imputazione: (i) al capitale (ii) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso.

16.5 Il Cliente rimane direttamente responsabile verso la Società del pagamento dell'energia elettrica e del gas naturale, delle imposte e tasse, nonché delle altre obbligazioni previste dal Contratto, per tutto il periodo in cui è intestatario della fornitura o del PdF oggetto del Contratto.

16.6 A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali sarà emessa in formato elettronico e resa disponibile, mediante il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, nell'area riservata del Cliente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Per i clienti business, la bolletta, in formato PDF "di cortesia", verrà comunque inviata tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore in fase di conclusione del Contratto.

16.7 L'eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Audax con apposita nota in fattura e/o sul proprio sito web www.audaxrenewables.it.

Art. 17 – RITARDATO PAGAMENTO E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

17.1 Fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dal Contratto, in caso di mancato o ritardato pagamento - anche parziale - delle fatture, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture, di cui all'art. 17.4 che segue, Audax addebiterà gli interessi di mora pari al tasso previsto dal D.lgs. 231/2002 a decorrere dalle date di scadenza.

17.2 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto (con particolare riferimento alle voci relative alla fornitura di gas naturale e/o energia elettrica previste nella CTE, ai corrispettivi CMOR, ovvero al credito ceduto dal precedente esercente la vendita nel mercato di Salvaguardia/FUI e/o Default, ovvero alle voci relative al deposito cauzionale), successivamente alla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà, trascorsi 5 giorni dalla scadenza della fattura, di attivare le procedure previste in caso di morosità del Cliente, nei termini ed alle condizioni di seguito

meglio indicate. Il Fornitore è tenuto a costituire in mora il Cliente finale, con riferimento a tutte le fatture non pagate, mediante l'invio di una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (di seguito, anche **"lettera di messa in mora"**), con un preavviso non inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della medesima lettera di messa in mora (ai sensi della Legge 160/2019 e del TIMOE e/o Del TIMG e ss.mm.ii.), prima di provvedere alla richiesta di sospensione della fornitura. In tale lettera di messa in mora, dovranno essere indicate:

i. il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento delle fatture non pagate e la data a partire dalla quale tale termine è calcolato;
ii. il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata all'impresa distributrice competente la richiesta di sospensione della fornitura - per i clienti beneficiari di bonus sociale per disagio fisico e/o economico verranno raddoppiati i termini di cui all'art. 3 del TIMOE e art. 4 del TIMG -;
iii. le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento;
iv. che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 1. termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. termine minimo per la richiesta all'impresa distributrice della sospensione della fornitura;
v. qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, l'ammontare di tali importi e l'avviso che tali importi che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), comunicando tempestivamente la volontà del cliente di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi;
vi. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati.

In seguito all'invio della predetta lettera di messa in mora, il Cliente dovrà comunicare ad Audax l'eventuale avvenuto pagamento, mediante l'invio - tramite fax o all'indirizzo e-mail indicato nella comunicazione di sollecito - della copia della ricevuta del versamento effettuato. Diversamente, trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella lettera di messa in mora, qualora la morosità superi l'ammontare del deposito cauzionale, eventualmente costituito, o comunque un ammontare equivalente all'importo medio stimato di un ciclo di fatturazione, Audax, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa applicabile, potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente se disalimentabile, nel rispetto del TIMOE, e/o la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura di gas per morosità, nell'osservanza del TIMG.

Con riferimento ai PdF energia elettrica, nel caso il Cliente sia connesso in bassa tensione (BT) e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura di energia elettrica, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile, e per un periodo di 15 (quindici) giorni. La suddetta richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione della potenza, non potrà in ogni caso essere effettuata prima del decorso del termine di 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. In caso di perdurante mancato pagamento da parte del Cliente, oltre il suddetto periodo di 15 (quindici) giorni, verrà effettuata la sospensione della fornitura da parte del Distributore locale competente. Con riferimento al resto di PdF di energia elettrica e/o gas il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura non potrà essere inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della lettera di messa in mora per i clienti di energia elettrica connessi in bassa tensione, ovvero 40 (quaranta) giorni solari per tutti gli altri clienti.

Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, Audax ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato da Audax nella lettera di messa in mora e/o nella successiva lettera di comunicazione di risoluzione. Nel caso di fornitura di gas naturale a PDR disalimentabili morosi e in caso di impossibilità di chiusura del punto di riconsegna (PDR), qualora lo stesso risulti tecnicamente ed economicamente fattibile, il Fornitore potrà inoltre richiedere al Distributore locale competente l'esecuzione del tentativo di interruzione dell'alimentazione, ai sensi dell'art. 10 del TIMG; qualora il suddetto tentativo non vada a buon fine, il Fornitore si riserva di richiedere l'eventuale cessazione amministrativa della fornitura, in base alla disciplina definita dell'ARERA ed il Distributore provvederà ad attivare il conseguente Servizio di Default. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.

Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla sospensione della fornitura di energia elettrica, il Fornitore avrà la facoltà di richiedere l'interruzione della fornitura, ai sensi dell'art. 9 del TIMOE. L'esecuzione dell'intervento di interruzione e/o cessazione della fornitura comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.

In ogni caso, il Cliente si impegna a consentire all'impresa di distribuzione ad accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il PdF e pagare ad Audax i relativi oneri relativi all'interruzione, sospensione e/o cessazione della fornitura. In relazione alle suddette attività (interruzione, sospensione, cessazione amministrava per morosità della fornitura), oltre ai costi stabiliti dal Distributore competente (pubblicati sul proprio sito web) che verranno addebitati dal Fornitore al Cliente sulla prima fatture utile, il Cliente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo forfettario (IVA, imposte e tasse escluse), determinato da Audax a copertura delle spese di gestione amministrativa della pratica. In particolare, verranno applicati i seguenti corrispettivi (IVA, imposte e tasse escluse): i) 45,00 Euro per ogni richiesta di sospensione per morosità di un PdF, inoltrata al Distributore competente ai sensi dell'art. 4 TIMOE (per l'energia elettrica) e dell'art 5 TIMG (per il gas naturale); ii) 45,00 Euro per ogni richiesta di interruzione dell'alimentazione di un punto di riconsegna di gas naturale (PDR), ai sensi dell'art. 10 del TIMG. In caso di cessazione amministrativa per motivi di morosità, il corrispettivo richiesto sarà pari a 45,00 Euro per l'energia elettrica e pari a 80,00 Euro per il gas naturale. Il Cliente finale è sin d'ora edotto che, con esclusivo riguardo alle sole richieste di cessazione amministrativa dei punti di fornitura di gas naturale, il corrispettivo pari ad 80,00 Euro, sopra indicato, è da intendersi come costo una tantum (IVA, imposte e tasse escluse), comprensivo anche dei costi determinati dal Distributore competente.

Ove l'intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 10 del TIMOE e/o ai sensi dell'art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dell'attivazione della fornitura da parte del Fornitore di ultima Istanza (servizio di maggior tutela/servizio Default/salvaguardia). È fatta comunque salva la facoltà di Audax di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., in conformità all'art. 20 che segue, e di ottenere dal Cliente il risarcimento di qualsivoglia danno eventualmente subito in seguito al ritardato o mancato pagamento. In caso di sospensione della somministrazione per recesso da parte del Cliente, salvo il caso di recesso esercitato per cambio del fornitore, o risoluzione del Contratto, Audax potrà richiedere alla società di distribuzione la cessazione amministrativa del PdF.

17.3 In caso di cessazione amministrativa della fornitura di gas naturale per morosità, avvenuta per impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, Audax dovrà trasmettere all'impresa di Distribuzione: (i) copia delle fatture non pagate, (ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente, (iii) copia della risoluzione del contratto con il Cliente, (iv) copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata, (v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea ad evidenziare la situazione di morosità del Cliente.

17.4 In ogni caso il Cliente sarà tenuto alla corresponsione, oltre alle somme dovute e agli interessi moratori al saggio sopra indicato, anche al pagamento del corrispettivo per la sospensione, la chiusura, l'interruzione, la cessazione e/o il ripristino della fornitura indicate dal Distributore, del corrispettivo di gestione amministrativa della pratica di cui alla tabella presente nell'articolo 15.5. Inoltre, in tutti i casi di invio di sollecito di pagamento, di diffida legale, di messa in mora e/o di ciascuna comunicazione di preavviso della sospensione della somministrazione, nonché per ciascuna ulteriore comunicazione prevista in base al TIMG e/o al TIMOE che sia, comunque, conseguente allo stato di morosità del Cliente, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati e i relativi interessi, l'onere per la gestione amministrativa della pratica e per le spese sostenute per il recupero del credito pari ad Euro 30,00, al netto di IVA, imposte e tasse.

17.5 Nel caso in cui la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza (per l'energia elettrica) o la chiusura del punto di riconsegna per morosità (per il gas naturale) di cui al precedente art. 17.2 avvenga in assenza dell'invio della costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, Audax corrisponderà al Cliente a titolo di indennizzo un corrispettivo pari ad Euro 30,00. Inoltre, Audax corrisponderà al Cliente a titolo di indennizzo un corrispettivo pari a 20,00 Euro, nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto anche di uno dei seguenti termini: a) del termine ultimo per il pagamento indicato nella lettera di messa in mora, b) del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza (per l'energia elettrica) o per la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità (per il gas naturale). Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. Il Fornitore corrisponderà al Cliente finale l'indennizzo automatico in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura. In ogni caso l'indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 8 (otto) mesi dal verificarsi della sospensione o della riduzione di potenza.

17.6 Rimane inteso che la sospensione e cessazione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preavviso in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli del misuratore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.

Art. 18 – FORZA MAGGIORE E INTERRUZIONI TECNICHE

Eventuali sospensioni totali o parziali della somministrazione per motivi di carattere tecnico oppure provvedimenti di Pubbliche Autorità, ivi inclusi gli interventi per ispezione, potenziamento o manutenzione della rete o per fatto di terzi o dello stesso Distributore non daranno luogo a responsabilità del Fornitore né ad indennizzo o risarcimento di danno alcuno. Del pari, sospensioni parziali o totali della fornitura dovute a causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità delle parti. Il Cliente dichiara e riconosce che il Fornitore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile nemmeno parzialmente e/o indirettamente di danni causati da interruzioni, sospensioni, o altre anomalie agli impianti installati a valle del POD o del PDR. In tutti i casi la mancata erogazione o le interruzioni non potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del contratto, salvi i casi in cui il fatto sia imputabile al Fornitore.

Art. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

19.1 Il contratto si risolverà di diritto *ex* art. 1456 c.c. qualora occorra una delle seguenti ipotesi: (i) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore medesimo nei confronti del Cliente; (ii) qualora sia stato scelto dal Cliente o nelle CTE sia espressamente previsto come unico metodo di pagamento possibile l'addebito in conto corrente SDD-SEPA e l'addebito non sia attivato o venga meno in qualunque momento o l'IBAN indicato dal Cliente non sia corretto o il Cliente rifiuti l'addebito anche di una sola fattura o l'addebito non vada a buon fine per qualsiasi motivo non imputabile ad Audax (i.e. mancata disponibilità di fondi, revoca del mandato di pagamento); (iii) rifiuto improprio delle fatture elettroniche ricevute da parte del Cliente secondo quanto indicato nell'art. 15.6 precedente; (iv) mancato rispetto degli impegni di cui all'art. 16 ovvero mancato pagamento di una o più fatture; (v) condizioni di sicurezza mancanti; (vi) vi sia prelievo fraudolento, manomissione e/o rottura dei sigilli del Misuratore; (vii) il Cliente non metta in condizione il Fornitore o il Distributore di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione; (viii) nel caso in cui la copia dei documenti o i dati rilasciati dal Cliente non siano veritieri, siano non utili o non corrispondenti al vero, o, nell'ambito dei controlli che il Fornitore è tenuto a eseguire a campione per verificare la veridicità delle stesse, mancata presentazione/esibizione da parte del Cliente della documentazione richiestagli, a tal fine, da Audax; (ix) cessione del contratto del Cliente a terzi, al di fuori delle ipotesi contemplate nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura; (x) comunicazione da parte del Distributore dell'impossibilità di dar corso alla sospensione della fornitura per morosità del Cliente; (xi) per inadempimento del Cliente ai propri obblighi di pagamento, trascorsi 5 (cinque) giorni dalla data in cui l'impresa di distribuzione abbia provveduto alla sospensione della fornitura e/o chiusura del Punto di riconsegna, o in caso di impossibilità di provvedere alla sospensione e/o chiusura del punto di riconsegna, al momento dell'esecuzione dell'interruzione della fornitura; (xii) in caso in cui l'interruzione della fornitura per morosità non sia fattibile, qualora l'utente del trasporto

provveda alla comunicazione al SII della risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, fermo restando che la comunicazione di risoluzione contrattuale deve essere inviata entro il giorno 10 del mese antecedente; e (xiii) quando la fornitura sia adibita ad un uso diverso a quello indicato nel Contratto.

19.2 In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo sarà comunque dovuto il risarcimento del danno al Fornitore, ivi compreso il pagamento degli oneri (quali ad esempio il vettoriamento) dovuti dal Fornitore ai terzi per obblighi assunti per e in conseguenza del Contratto; il Fornitore avrà altresì diritto a richiedere il pagamento degli importi eventualmente dovuti dal Cliente e degli interessi moratori. Inoltre, fatto salvo quanto già disposto dagli art. 14.4 e 17 commi 2 e 4 precedenti, in caso inoltro da parte del Fornitore al Distributore competente di una richiesta di cessazione amministrativa per motivi diversità dalla morosità (altri motivi) del/dei PdF di titolarità del Cliente finale, quest'ultimo - oltre ai costi stabiliti dal Distributore competente (pubblicati sul proprio sito web) - sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo forfettario (IVA, imposte e tasse escluse), determinato da Audax a copertura delle spese di gestione amministrativa della pratica, pari a 45,00 Euro per l'energia elettrica e pari a 80,00 Euro per il gas naturale; con esclusivo riguardo alle sole richieste di cessazione amministrativa dei punti di fornitura di gas naturale, il corrispettivo pari ad 80,00, sopra indicato, è da intendersi come costo una tantum (IVA, imposte e tasse escluse), comprensivo anche dei costi determinati dal Distributore competente.

19.3 Il Fornitore potrà inoltre far valere quale condizione risolutiva del Contratto l'inefficacia dei contratti menzionati all'art. 12 stipulati in nome e per conto del Cliente, salvo il caso in cui tale inefficacia dipenda da fatto imputabile al Fornitore. Ove il Contratto di Trasporto e/o il Contratto di Dispacciamento non siano stati conclusi, siano risolti o diventino inefficaci, il Contratto perderà efficacia esclusivamente in relazione alla somministrazione di energia elettrica. Ove i contratti stipulati da Audax rispettivamente con la società di distribuzione o con le società di trasporto del gas naturale competente non siano conclusi, siano risolti o diventino inefficaci ed, in particolare, ove tale PdF non sia servito da una società di distribuzione del gas naturale con cui Audax abbia in essere il relativo contratto di distribuzione alla data di stipula del Contratto, perderà efficacia esclusivamente in relazione alla somministrazione di gas naturale. In entrambi i casi il Contratto si intenderà conseguentemente modificato.

19.4 Il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1353 c.c., senza possibilità per il Cliente di avanzare pretese risarcitorie di alcun genere nei confronti di Audax, al realizzarsi anche di una sola delle seguenti condizioni risolutive: (a) revoca dell'autorizzazione di Audax alla vendita di gas naturale o alla vendita di energia elettrica; (b) inefficacia del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica o del Contratto di Dispacciamento ovvero dei contratti per il trasporto o per la distribuzione di gas con la Società di Trasporto di gas naturale e con la Società di Distribuzione di gas naturale; (c) eccessiva onerosità nell'adempimento del contratto da parte del Fornitore, che si verificherà nel caso in cui il prezzo della componente energia/gas stabilito nell'offerta (CTE) sottoscritta dal cliente sia inferiore almeno un 20% rispetto al prezzo medio mensile di acquisto della materia prima energia nel GME nel mese di riferimento; (d) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore medesimo nei confronti del Cliente; (d) che il Cliente risultasse in procedura, ovvero sottoposto a Dissesto, Pre Dissesto o in Riequilibrio, Liquidazione Coatta Amministrativa o altra procedura concorsuale applicabile; (e) fatture emesse nei confronti di debitori che dovessero riferirsi, sulla base delle procedure interne di volta in volta vigenti in BFF, ad esposizioni creditizie e/o a debitori classificati o classificabili dalla stessa BFF in stato di default ai sensi dell'art. 178 del regolamento U.E. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, delle disposizioni attuative e/o delle linee guida interpretative di tale disposizione; (f) possibili esposizioni che dovessero superare i limiti e vincoli posti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di vigilanza (e.i. grandi esposizioni, NPL, altre soglie di rischio da rispettare e specificamente la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti, la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti, il Regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2023, unitamente ai decreti/regolamenti successivi che integrano o modificano il medesimo); (g) ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione della compagnia di assicurazione o bancaria, con la quale la stessa segnala il venir meno anche parziale della copertura assicurativa o, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del Cliente; (h) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore medesimo nei confronti del Cliente.

Audax potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni risolutive, anche limitatamente ad una sola delle forniture tra energia elettrica e gas naturale, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui sia venuta a conoscenza del loro avveramento, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse. In tutti i casi di cessazione anticipata del Contratto, fermo restando l'impegno di Audax di recedere tempestivamente dagli accordi con le Società di Distribuzione, ai termini e condizioni ivi previsti, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che le Società di Distribuzione dovessero pretendere da Audax, a seguito della cessazione anticipata.

Art. 20 – ELEZIONI DI DOMICILIO – COMUNICAZIONI – RECLAMI

20.1 Il Cliente elegge domicilio digitale all'indirizzo PEC o altro indirizzo digitale riportato nel Contratto e/o nel bando di gara e/o nell'atto di aggiudicazione.

20.2 Il Fornitore elegge domicilio in Milano (MI) – Viale Lunigiana n. 40.

20.3 Eventuali reclami e/o richieste di informazione (ivi inclusi quelli aventi ad oggetto recesso dal contratto *ex* art. 3 del presente contratto) possono essere inoltrate, anche utilizzando i moduli predisposti da Audax e reperibili sul sito www.audaxrenewables.it, via PEC all'indirizzo audaxenergia@pec.audaxenergia.it. Inoltre, qualsiasi richiesta di informazioni o segnalazione potrà essere inoltrata al Fornitore telefonicamente, al numero del Servizio Clienti 011/9653739 o al numero verde 800.595.455. Per maggiori informazioni sui diritti dei Clienti è possibile consultare il sito www.arera.it.

20.4 Qualsiasi variazione dei dati del Cliente, tecnici o dei consumi annui o altri dati del Cliente dichiarati nel Contratto, dovrà essere comunicata, senza indugio, ad Audax inviandone comunicazione scritta nelle forme e ai recapiti indicati nell'art. 20.3. Le Parti danno atto che in caso di mancata comunicazione di variazione dei dati del Cliente o in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità dei dati indicati nel Contratto o nella comunicazione di variazione, i dati indicati inizialmente nel Contratto saranno considerati corretti e ogni comunicazione e/o notifica sarà considerata effettivamente consegnata al cliente se inviata all'indirizzo PEC indicato nel Modulo di Adesione. Al riguardo, il Cliente assume la responsabilità del rispetto del tempo e delle formalità delle comunicazioni, dell'esattezza e della veridicità dei dati e delle dichiarazioni fornite ad Audax e si impegna a tenere manlevata e indenne Audax da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione dei dati, ivi incluse le imposte.

20.5 Salvo quanto diversamente disposto nel presente Contratto, le comunicazioni inoltrate dal Fornitore al Cliente potranno essere effettuate mediante PEC ai recapiti indicati nel Contratto.

Art. 21 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - CONCILIAZIONE

21.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per tutte le controversie aventi ad oggetto il perfezionamento, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto o degli atti negoziali e non da esso derivanti, il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è il foro è determinato ai sensi dell'art. 25 c.p.p. (rubricato "Foro della Pubblica Amministrazione").

21.2 Ai fini dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 209/2016/E/com, ai sensi dell'art. 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell'art. 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo, per le controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione o Utenti finali, dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell' ARERA, ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie come condizione di procedibilità di una eventuale domanda giudiziale. Per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA, il Cliente può presentare la relativa domanda direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo al Fornitore e dopo che questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente ovvero siano decorsi 40 (quaranta) giorni dall'invio del predetto reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo. La domanda di conciliazione è presentata in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, previa registrazione on-line. La Parte che si registra individua una username ed una password personali. Il Servizio Conciliazione rilascia apposita ricevuta telematica dell'avvenuta registrazione. Il Cliente, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, può presentare la domanda di conciliazione in modalità off-line, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione, fermo restando la gestione on-line della procedura.

Art. 22 – LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI

22.1 I livelli specifici di qualità commerciale definiti nel Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale di cui alla deliberazione 413/2016/R/com e ss.mm.ii. (di seguito, il "**TIQV**") prevedono che Audax sia tenuta a: a) inviare risposta motivata ai reclami scritti entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento del reclamo; b) provvedere a rettifica di fatturazione di bolletta già pagata o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione entro 60 (giorni) giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica e/o entro 90 (novanta giorni) per le fatture con periodicità quadrimestrale; c) provvedere a rettifica di doppia fatturazione entro 20 (venti) giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica. I livelli generali di qualità commerciale definiti nel TIQV prevedono che Audax sia tenuta a rispettare lo standard del 95% per quanto attiene l'invio delle risposte a richieste scritte di informazioni entro il tempo massimo di 30 (trenta) giorni solari. I livelli generali di qualità commerciale del servizio di distribuzione gas di competenza del venditore di gas naturale definiti dalla deliberazione 574/2013/R/gas – RQDG prevedono che il Fornitore sia tenuto a rispettare lo standard del 90% per quanto attiene la fissazione degli appuntamenti con il cliente finale entro il tempo massimo di 1 (un) giorno lavorativo a partire dalla messa a disposizione dell'esito di ammissibilità della pratica da parte del Distributore. I livelli specifici effettivi di qualità raggiunti da Audax sono pubblicati sul sito www.audaxrenewables.it.

22.2 Nel caso in cui Audax non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard, l'indennizzo è pari a 25,00 Euro (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard, l'indennizzo è pari a 50,00 Euro; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l'indennizzo è pari a 75,00 Euro. Audax non è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell'esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del Distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Audax. Inoltre Audax non è tenuta alla corresponsione dell'indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell'art. 53, comma 53.6 del TIQE, nel caso in cui al Cliente sia stato già corrisposto l'indennizzo automatico nell'anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il Cliente finale, per assenza di informazioni minime, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L'indennizzo automatico sarà corrisposto al Cliente finale attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento da parte di Audax del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione, ad eccezione dei clienti con periodicità di fatturazione quadrimestrale per cui il termine è fissato in 8 (otto) mesi.

Art. 23 – RISERVATEZZA

Le parti si impegnano, nella vigenza del contratto e nei 2 (due) anni successivi al suo scioglimento per qualunque motivo intervenuto, a tenere riservate e a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo espresso consenso dell'altra parte o salvo il caso in cui la comunicazione a terzi sia necessaria per il perfezionamento del Contratto o per l'adempimento degli obblighi da esso derivanti. Il Fornitore potrà comunque riferirsi al Cliente fornito e all'ambito in cui esso opera a fini pubblicitari e promozionali. Il Cliente potrà comunicare a terzi di essere rifornito di energia elettrica e/o di gas dal Fornitore, ma non potrà diffondere dettagli economici, commerciali e tecnici del rapporto.

Art. 24 – ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI CIVILI GAS

I Clienti finali civili gas che utilizzano il gas naturale o un altro gas diverso dal gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto per alimentare un impianto di utenza sono tutelati da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG)

contro gli infortuni (anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti), gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas fornito tramite un impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna. Sono esclusi da tale copertura a) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b) i consumatori di gas metano per autotrazione. Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro da inoltrare direttamente al Comitato Italiano Gas (CIG), si può contattare direttamente lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet www.arera.it.

AUDAX RENEWABLES è un marchio commerciale di AUDAX ENERGIA S.r.l. - Sede legale Via Candiolo n. 2/4, 10048, Vinovo (TO) - Registro Imprese di Torino REA To-1099939 - C.F./P.IVA 10027190015 - Capitale Sociale: € 100.000 totalmente versato. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A.

PER INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Via Candiolo n. 2/4 - 10048 Vinovo (TO)
Numero verde: 800 595 455
Tel.: 011/9653739 - Fax: 011/0122660
E-mail: commerciale@audaxrenewables.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E RECLAMI
Numero verde: 800 595 455
E-mail: info@ audaxrenewables.it / reclami@audaxrenewables.it
Pec: audaxenergia@pec.audaxenergia.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 REG. UE 2016/679

IL TITOLARE

Audax Energia S.r.l. con sede legale in Via Candiolo n. 2/4 – 10048 Vinovo (TO) e sede direzionale in Via Natale Battaglia n. 10 - 20127 Milano (MI), P. IVA 10027190015, in qualità di **Titolare del trattamento** (di seguito "**Audax**" o il "**Titolare**"), informa il Cliente che tutte le operazioni di trattamento di dati personali saranno svolte nel rispetto della normativa vigente ed improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti del Cliente.
Audax Energia S.r.l. è una società facente parte del gruppo imprenditoriale Excelsior Times e sotto la direzione e il coordinamento di Audax Renovables S.A., società di diritto spagnolo con sede in Calle de la Electrónica, n. 19, 08915 Badalona (Barcellona), CIF A-62338827(di seguito "**Gruppo Audax**").
Questo documento descrive tutte le informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare, e ne raccomandiamo l'attenta lettura.

QUALI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO E TRATTIAMO

I dati personali oggetto di trattamento saranno quelli comunicati dal Cliente o legittimamente reperiti, come di seguito meglio indicati:

1. Dati raccolti e conferiti liberamente dal Cliente nel contratto e documentazione allegata – ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento –, nonché i dati che potranno essere rilasciati dallo stesso Cliente nelle richieste di informazioni, reclami o qualsivoglia altra comunicazione rivolta ad Audax, anche per il tramite del Servizio Clienti, sia per iscritto che mediante telefono o web (sito, APP, pagine social e chat), ivi incluse le registrazioni delle telefonate nel rispetto della normativa vigente.
2. Dati ottenuti da terzi: Audax, in conformità alla normativa di settore, potrà trattare dati eventualmente trasmessi dall'Acquirente Unico tramite il Sistema Informativo Integrato (SII), dal Distributore Locale di competenza, dal Gestore del dispacciamento o della rete (i.e. consumi di energia, ecc.), aziende di servizi *scoring* creditizio, o qualsiasi altro soggetto che per legge o altra normativa intervenga nel processo di erogazione della fornitura di energia.

FONTE DEI DATI PERSONALI NON OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO ART. 14.2 LETT. F) - REG. UE 2016/679

Di seguito viene fornito l'elenco dei soggetti, dai quali Audax potrebbe raccogliere dati di natura personale che riguardano il Cliente, per l'offerta a regola d'arte dei servizi oggetto del contratto:

1. **Società di distribuzione, dispacciamento e Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente e Acquirente Unico S.p.A.**: Audax potrà richiedere e ottenere dati personali relativi ad altri punti di prelievo che sono nella titolarità del medesimo Cliente. Il Titolare conserva un registro relativo alla propria rete di distribuzione, dispacciamento e/o o relativo a qualsiasi altro soggetto che per legge o normativa intervenga nel processo di erogazione della fornitura di energia, che permette all'interessato di accedere alle informazioni relative al trattamento dei dati personali. Per l'esercizio di tale possibilità, l'interessato potrà inoltrare apposita richiesta al Titolare o al Responsabile per la protezione dei dati (DPO).

Di seguito, viene fornito l'elenco dei soggetti dai quali Audax potrebbe raccogliere dati di natura personale che riguardano il Cliente nei processi di *credit scoring* o *credit check*:

2. **Altre Banche Dati:**
   - Registro Informatico Protesti delle Camere di Commercio;
   - Banca Dati Pregiudizievoli di Conservatoria;
   - Registro delle Imprese;
   - Sistema Pubblico di Prevenzione;
   - Sistema Informativo Integrato (SII) e Registro Centrale Ufficiale (RCU);
   - Banche dati degli istituti bancari (i.e. IBAN check).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta dati personali del Cliente per diverse **finalità**, principalmente in ragione del contratto tra le parti, ma anche in virtù degli specifici interessi legittimi e obblighi di legge che si impongono al Titolare del trattamento, come di seguito meglio specificato:

	Finalità	**Base giuridica**
a)	corretta e completa esecuzione del contratto di vendita/somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale concluso tra Audax ed il Cliente;	CONTRATTO
b)	gestione ed esecuzione degli obblighi contrattuali successivi ed atti ad essa preordinati;	CONTRATTO
c)	l'espletamento delle procedure di registrazione on-line e la creazione di un account per l'accesso all'Area Clienti My Audax presente sul sito web www.audaxrenewables.it o all'APP My Audax disponibile per i dispositivi mobile iOS e Android;	CONTRATTO
d)	consentire la generazione e la successiva gestione tecnica e amministrativa (ivi incluse le finalità di fornire supporto e assistenza tecnica su richiesta) dell'account, dei codici clienti, dei codici di attivazione, delle password e similari credenziali di autenticazione così come creati nell'ambito del processo di registrazione;	CONTRATTO
e)	permettere al Cliente di accedere alle pagine web e, ove possibile, fruire di servizi on-line (chat, servizio Whatsapp) e di assistenza per la gestione di ogni profilo contrattuale, amministrativo, tecnico o legale conseguente;	CONTRATTO
f)	gestire qualsiasi tipo di richiesta di informazioni e/o reclami e/o di assistenza – tecnica, commerciale e/o di natura contrattuale pervenuta e per fornire i relativi riscontri tramite i riferimenti rilasciati dal Cliente;	CONTRATTO
g)	l'invio della lettera di conferma e/o registrazione della "chiamata di conferma" (c.d. *check call*) e di qualsiasi altra chiamata necessaria, ai sensi di legge, per la conclusione del contratto a distanza e/o per l'invio di qualsivoglia altra comunicazione necessaria, connessa e/o strumentale all'esecuzione del contratto, tramite e-mail, PEC, SMS, telefono (anche tramite applicativi o APP, quali Whatsapp), posta ordinaria e/o raccomandata della comunicazione di conferma e accettazione del contratto,	CONTRATTO
h)	gestione delle comunicazioni e dei rapporti con i distributori competenti di energia elettrica e/o gas naturale anche al fine dell'esatta individuazione del punto di prelievo;	CONTRATTO
i)	assicurazione del credito;	INTERESSE LEGITTIMO
j)	prevenzione delle frodi con specifico riferimento al furto d'identità nel settore della vendita di energia elettrica e/o gas naturale, ai sensi degli artt. 30-ter e ss. del D. Lgs. 141/2010;	INTERESSE LEGITTIMO
k)	per far valere e/o difendere diritti di Audax o di un terzo nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie, di qualsiasi ordine e grado;	INTERESSE LEGITTIMO
l)	gestione delle attività di recupero stragiudiziale e/o giudiziale dell'eventuale credito nei confronti del Cliente;	INTERESSE LEGITTIMO
m)	valutare l'affidabilità creditizia e/o la solvibilità del Cliente nella puntualità del pagamento delle fatture per la fornitura richiesta e/o pregresse morosità o condotte pregiudizievoli del Cliente medesimo (*credit check*) in relazione alla conclusione del contratto;	INTERESSE LEGITTIMO
n)	comunicazione dei dati personali all'interno del gruppo Audax per finalità amministrativo-contabili di gestione e controllo;	INTERESSE LEGITTIMO
o)	addebito del Canone Rai e ulteriori adempimenti fiscali, civilistici e/o contabili;	OBBLIGO DI LEGGE
p)	adempimento di ogni attività connessa o strumentale o di altro obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria che risulti applicabile al rapporto, ovvero di disposizioni impartite da qualsiasi Autorità o Organo di Controllo, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali;	OBBLIGO DI LEGGE
q)	invio di comunicazioni promozionali e di marketing aventi ad oggetto prodotti e servizi del Titolare e di Società del gruppo Audax;	CONSENSO
r)	organizzazione e gestione di promozioni, sconti e manifestazioni a premi a favore dei clienti attivi;	CONTRATTO
s)	registrazioni delle chiamate effettuate al servizio di attenzione telefonica ai clienti di Audax ai fini del controllo qualità interno e della difesa degli interessi di Audax.	INTERESSE LEGITTIMO

MODALITÀ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le attività di trattamento hanno ad oggetto il complesso di operazioni (ad esempio: raccolta, registrazione, elaborazione, consultazione, conservazione, trasmissione), concernenti i dati personali relativi al Cliente.
I dati, inoltre, verranno trattati manualmente e con strumenti informatici e conservati su piattaforme informatiche (server siti in Italia e/o Spagna) anche di titolarità del gruppo Audax. I protocolli di comunicazione ed invio di tali dati tra le suddette piattaforme e i singoli strumenti tecnici utilizzati garantiranno in ogni caso la massima sicurezza possibile.
Per i trattamenti fondati sul consenso dell'interessato, si precisa che tale **consenso è libero e facoltativo**, pertanto, la mancata prestazione dello stesso non incide in nessuna maniera in relazione alla conclusione del contratto o in relazione ai diritti e le libertà dell'interessato.

Per i trattamenti finalizzati alla conclusione del contratto di vendita/somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale ovvero per soddisfare le richieste dell'interessato ovvero per adempiere un obbligo di legge o perseguire un interesse legittimo del Titolare, la comunicazione dei dati personali è un requisito necessario. In mancanza di parte o tutti dei dati richiesti potrebbe non essere possibile concludere il contratto o prestare il servizio richiesto.
Secondo le norme del R. UE n. 2016/679 e del Codice Privacy, i trattamenti effettuati da Audax saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, come previsto dall'art. 32 del R. UE n. 2016/679.

SCORING CREDITIZIO FINALITÀ M)

Per la finalità di trattamento di cui alla lettera m), anche identificata come **"*scoring creditizio*"**, la valutazione si basa su informazioni fornite sia direttamente dal Cliente, sia acquisite da alcune banche dati pubbliche e private come i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) consultabili dai soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita/somministrazione a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale.
Nell'ambito dei SIC, i dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire la finalità descritta e, in particolare, estrarre in maniera univoca le informazioni ascritte esclusivamente al Cliente. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici e telematici automatizzati che garantiscono l'esattezza, la sicurezza e la riservatezza dei dati, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Sono dal Titolare adottate misure di sicurezza e di organizzazione volte a minimizzare la possibilità di errore e a rettificare l'eventuale inesattezza delle informazioni.
I dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire al Cliente un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità (cd. *credit scoring*), tenendo conto di varie tipologie di fattori (i.e.: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti).
La conseguenza di tale trattamento che può incidere giuridicamente sull'interessato è rappresentata dall'impossibilità di concludere il Contratto con Audax ovvero dalla necessità di prestare maggiori garanzie. L'interessato, in tal caso conserva il diritto di richiedere un intervento umano per la verifica della correttezza del trattamento e comunque per esprimere la sua opinione.

COMUNICAZIONI PROMOZIONALI E DI MARKETING FINALITÀ Q)

Previa acquisizione espressa del consenso dell'interessato, i dati personali di contatto raccolti per dare esecuzione al rapporto contrattuale, potranno essere utilizzati dal Titolare per svolgere **attività promozionali, pubblicitarie**, **di acquisizione clienti, di servizi ed altre attività del gruppo Audax**, con qualsivoglia strumento di comunicazione (i.e. e-mail, posta, sms, contatti telefonici (teleselling), newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi, anche per la rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi). L'interessato, al momento della raccolta ed in occasione di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente paragrafo, può opporsi al trattamento dei propri dati, in maniera agevole e gratuitamente.

CATEGORIE DI DESTINATARI

Nell'ambito delle finalità descritte, i dati personali del Cliente saranno comunicati alle seguenti **categorie di Destinatari:**

- Dipendenti, collaboratori o Agenti di commercio di cui Audax si avvale anche per l'offerta e la conclusione del contratto di vendita/somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, che hanno ricevuto, da Audax, adeguate istruzioni operative.
- Società del gruppo Audax, controllanti, controllate e collegate per finalità amministrativo-contabili di gestione e controllo.
- Servizi di Rete: società terze, limitatamente alle attività a queste affidate dal Titolare in esecuzione del contratto, come il trasportatore, dispacciatore, reseller, e distributore di energia elettrica e/o gas naturale; Terna S.p.A. in qualità di operatore di sistemi di trasmissione; e altri operatori del settore energia per la gestione dei relativi rapporti.
- Fornitori: soggetti che svolgono per conto di Audax compiti di natura tecnica o organizzativa; soggetti subappaltatori di servizi di manutenzione, qualora il cliente abbia sottoscritto un tale contratto di manutenzione; soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati necessari per la fruizione dei servizi per la clientela; soggetti che forniscono servizi per la gestione della infrastruttura tecnologica di Audax; in caso di sottoscrizione del contratto tramite firma elettronica qualificata (OTP), soggetti fornitori di servizi necessari per la sottoscrizione digitale remota del contratto e prestatori di servizi fiduciari ; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, stampa, trasporto, smistamento e invio delle comunicazioni al Cliente; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (i.e. call center); soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; solo se il cliente ha consentito, a società che possano effettuare servizi di marketing, attività promozionali e pubblicitarie e di acquisizione di clienti.
- Studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza anche legale; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Audax anche nell'interesse dei propri Clienti; istituti Bancari e società emittenti le carte di credito; società di factoring in caso di cessione dei crediti; società di assicurazione del credito; soggetti operanti nell'ambito del recupero credito anche stragiudiziale.
- Pubbliche Amministrazioni ed Enti verso i quali la comunicazione dei dati sia obbligatoria in ragione di specifiche previsioni di legge.
- Pubbliche Autorità, anche non esclusivamente giudiziarie, legittimate a prendere conoscenza dei dati personali trattati o quando ciò occorra per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili di qualsiasi genere connessi alla prestazione dei servizi di Audax ovvero quando sia richiesto da specifiche previsioni normative, regolamentari e autorizzative anche in ordine all'applicazione delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità per le forniture di energia elettrica, gas e/o degli altri prodotti e servizi offerti da Audax nelle abitazioni di residenza ovvero per controllo delle frodi e di tutela del credito.
- Sistemi di Informazioni Creditizie, cioè banche dati istituite per valutare il rischio creditizio e di valutazione del rischio, gestite da privati, nel rispetto del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, e consultabili dagli operatori che vi aderiscono, quando consentito dalla legislazione vigente, per finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, analisi dell'affidabilità creditizia.
- Ai responsabili e alle persone autorizzate al trattamento, il Titolare impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire l'esattezza, la riservatezza e la sicurezza dei dati.
- Istituti bancari, al fine di effettuare, previa autorizzazione da parte del Cliente, la verifica della correttezza dei dati relativi alla domiciliazione bancaria per il pagamento delle bollette (IBAN Check).

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Il Titolare conserva i dati personali del Cliente per tutta la **durata del contratto**. I dati personali raccolti al fine di consentire lo svolgimento delle attività di *credit scoring* saranno conservati per il tempo necessario a valutare l'affidabilità creditizia del Cliente e successivamente cancellati.
Dal momento del scioglimento del contratto, i dati personali strettamente necessari saranno conservati per un periodo ulteriore di **10 (dieci) anni**, per consentire l'adempimento di ogni obbligo di legge e la tutela dei diritti del Titolare, anche in sede giudiziaria, favorendo, in ogni caso, l'esercizio dei diritti dei soggetti interessati, ad eccezione delle registrazioni delle chiamate effettuate al servizio di attenzione telefonica al cliente di Audax che verranno conservate per un periodo di un anno dalla data in cui è avvenuta la registrazione.
I dati relativi al dettaglio degli acquisti trattati per la finalità q), anche indicata "**comunicazioni promozionali e di marketing"** saranno trattati per un periodo non superiore a **5 (cinque) anni** dal momento della raccolta.

I SUOI DIRITTI

L'interessato ha il diritto di ottenere informazioni riguardo il trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenerne l'accesso e copia anche mediante mezzi elettronici di uso comune.
Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione dei dati e la portabilità dei dati trattati. L'interessato ha diritto di chiedere la limitazione del trattamento o di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Nel caso in cui l'interessato ritenga che alcuni trattamenti relativi ai suoi dati personali siano effettuati in violazione della normativa vigente oppure se il Titolare non ottempera alla richiesta relativa all'esercizio dei diritti, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, l'interessato ha la possibilità di proporre **reclamo** presso l'Autorità Garante (www.garanteprivacy.it).

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per ogni richiesta di informazioni sulle attività di trattamento di dati personali effettuate dal Titolare, e per ogni richiesta inerente all'esercizio dei diritti previsti dalla legge, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail: privacy@audaxrenewables.it o PEC: audaxenergia@pec.audaxenergia.it
Inoltre è possibile contattare il Titolare via telefono o tramite posta ai seguenti indirizzi:

- Audax Energia S.r.l., Via Candiolo n. 2/4 – 10048 Vinovo (TO);
- Tel.: 011/9653739 - Fax: 011/0122660.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), nominato da Audax, Net Patrol Italia S.r.l. P.IVA 10215100966 può essere contattato tramite e-mail all'indirizzo: audaxenergia@infodpo.it